

Proyecto FIMCA: Formalización e Incentivo a la Manufactura del Calzado Argentino

Complemento Estratégico a la Ley de Salvataje Nacional para la Inclusión de la Cadena de Valor del Calzado

Resumen Ejecutivo

La presente propuesta articula una respuesta integral ante la crisis de la manufactura nacional, estructurada en un esquema de dos velocidades: un escudo de protección inmediata para evitar el cierre de unidades productivas y un motor de despegue estructural para fomentar la formalización, la capitalización y la soberanía tecnológica.

Los 5 Ejes Estratégicos de la Propuesta

1. **Adhesión a la Ley de Salvataje Nacional (Escudo de Resistencia):** FIMCA no propone sino que se monta sobre este proyecto de ley de emergencia preexistente en el Congreso, aprovechando sus herramientas de protección inmediata contra la quiebra (reducción del 50% en tarifas, amnistía fiscal y suspensión de ejecuciones) como condición necesaria para la supervivencia del tallerista.
2. **Sistema Financiero de Soberanía (FDI):** Revoluciona el acceso al crédito mediante el **Fideicomiso de Desarrollo Industrial**, una herramienta de ahorro comunitario que desintermedia la usura bancaria. Este esquema, gobernado por una **Mesa de Enlace Sectorial**, transforma la Orden de Producción en el activo principal de la cadena, permitiendo que el ahorro privado y de las marcas financie directamente al trabajador, con total transparencia vía certificación de hitos productivos, *Escrow Digital*, garantizando que el financiamiento sea, ante todo, una herramienta al servicio del trabajo.
3. **Régimen FIMCA (Motor de Despegue):** Régimen de incentivo productivo para unidades de hasta 30 trabajadores con estabilidad fiscal por 10 años, administrado y validado exclusivamente por la **MES**. El acceso al beneficio es condicionado: la MES audita la adhesión al Plan Sectorial y aplica el filtro de "Tecnología Conveniente". Incluye una Cláusula Federal de Adhesión para articular con la Provincia y Municipios la exención coordinada de tasas locales.
4. **Protección de la Identidad Fiscal y Formalización Segmentada:** Resuelve la informalidad estructural mediante la adopción de la **Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)** y un **Régimen de Alta Automatizada** (Monotributo Productivo) vinculado a las **Órdenes de Producción** sectoriales.

5. **Reforma de Maquila y Régimen Aduanero:** Propone la modificación de la Ley 25.113 para extender el régimen de maquila a todos los sectores manufactureros, permitiendo una clara distinción entre el servicio de transformación (tallerista) y la propiedad de los insumos (comitente). Se implementa un régimen de importación temporaria con arancel cero para materias primas, bajo estrictos controles de trazabilidad.

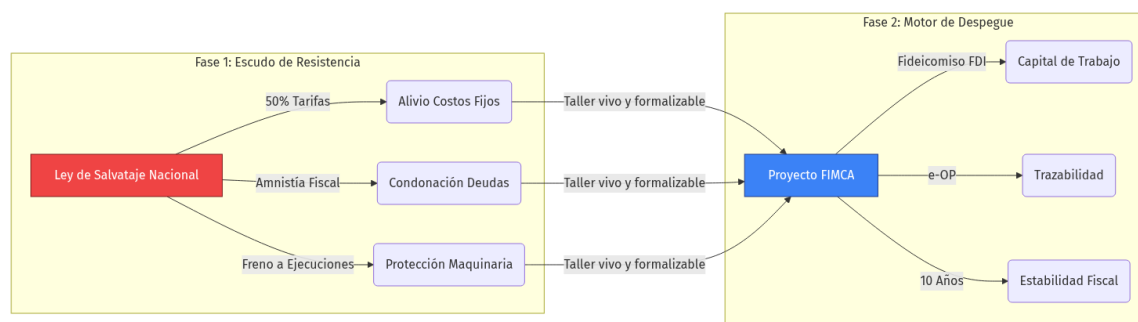


Figura 1. Esquema de Dos Velocidades: La Ley de Salvataje asegura la supervivencia inmediata, constituyendo el piso necesario para que el Proyecto FIMCA traccione la inversión y formalización.

Introducción: La Emergencia Real del Sector

La actividad manufacturera nacional, con particular impacto en el Conurbano Bonaerense, atraviesa una contracción económica agudizada por la política de apertura importadora y la caída del consumo interno. El sector calzado —que integra a diseñadores independientes, talleres de aparado y fábricas de confección a fañón— no es ajeno a esta crisis: opera hoy con niveles de utilización de la capacidad instalada que, en el rubro de prendas de vestir, cuero y calzado, cayeron un 16,7% interanual en diciembre de 2025, y que en el segmento textil-confecciones llegaron al 29,2% en noviembre de 2025, el nivel más bajo de toda la industria manufacturera.^[1]

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), procesados por la organización Fundar, entre noviembre de 2023 y enero de 2026 se extinguieron 24.180 unidades productivas en el país —un promedio superior a 30 cierres diarios—, de las cuales el 99,74% corresponden a empresas de hasta 500 trabajadores, con la consecuente pérdida de más de 290.000 puestos de trabajo registrados.^[2]

Este entramado productivo sobrevive mayoritariamente en la informalidad no por vocación, sino como estrategia de autodefensa frente a una presión impositiva, tarifaria y burocrática que no distingue entre una corporación multinacional y un taller familiar de tres personas. El eslabón más vulnerable de la cadena es el emprendedor individual que expone su

patrimonio personal y su CUIT para sostener un proyecto colectivo, quedando a merced de ejecuciones fiscales que destruyen en días lo que se construyó en años.

La reconstrucción del sector exige una respuesta en dos velocidades: un escudo inmediato de protección —la Ley de Salvataje Nacional de las MiPyMEs— y un motor de despegue estructural —el "Proyecto FIMCA"—, articulados con herramientas jurídicas y de gestión que permitan a la cadena formalizarse, capitalizarse y crecer desde sus propias bases.

Sección I: La Ley de Salvataje Nacional como Escudo de Resistencia

Ante el colapso de las micro y pequeñas empresas, el eje rector de esta propuesta se ancla en los términos del proyecto de **Ley de Salvataje Nacional de las MiPyMEs** (presentado en mayo de 2026), el cual declara la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral. Sus disposiciones más urgentes para el sector calzado son las siguientes:

A. Alivio Energético y Tarifario para el Taller y la Fábrica (Arts. 6 y 7)

El proceso de fabricación del calzado —marroquinería, prensado, vulcanizado y aparado— es intensivo en consumo eléctrico. El Proyecto Ley de Salvataje establece:

- Una **reducción del 50%** en las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica, gas y agua corriente para los sujetos alcanzados.
- Una **reducción del 50% de la alícuota del IVA** aplicable al consumo de esos servicios en procesos productivos, aliviando de inmediato los costos fijos de la fábrica de confección y del taller del aparador.

B. Amnistía Fiscal y Cuenta Tributaria Única (Arts. 8, 11 y 12)

Para el emprendedor que asume el riesgo fiscal individual en nombre del colectivo, la ley contempla:

- Condonación del **100% de multas, intereses resarcitorios y punitivos** para microempresas, con planes de pago de hasta 60 cuotas a tasas bonificadas.
- Creación del **Sistema de Cuenta Tributaria Única (ARCA)**: compensación automática y permanente de saldos deudores y acreedores de tributos nacionales, garantizando que el fisco no drene la liquidez operativa del proyecto.
- Exención absoluta del **Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios** (impuesto al cheque) con la sola presentación del certificado MiPyME.

C. Régimen de Reestructuración Preventiva de Pasivos (Arts. 23 a 25)

Para evitar el desmantelamiento de unidades productivas ante deudas acumuladas durante la crisis, la ley instituye un paraguas judicial de carácter preventivo:

- La sola solicitud de apertura del régimen produce la **suspensión inmediata de ejecuciones, subastas e inhibiciones** sobre bienes indispensables para la producción: inyectoras de suela, cortadoras de cuero, prensas, maquinaria de aparado.
- Se abre un **período de negociación de 90 días** (prorrogable por 45 días adicionales) para acordar con los acreedores quitas, esperas y reestructuración ordenada de pasivos, priorizando la continuidad del giro y la preservación del empleo.

Sección II: Sistema de Adelantos Productivos (Factoring Sectorial)

Como herramienta complementaria al escudo de protección que propone la Ley de Salvataje (Sección I), este sistema tiene como objetivo sistematizar y escalar instrumentos de mercado que ya poseen un recorrido probado en el sector corporativo, tales como los 'Adelantos a proveedores' y el 'Financiamiento de órdenes de compra', adaptándolos a la realidad de la micro y pequeña industria. El objetivo es dotar a estas herramientas de una estructura pública que garantice condiciones equitativas, permitiendo que el microemprendedor acceda al mismo pulmón financiero que hoy solo manejan las grandes estructuras.

El diagnóstico: ¿Por qué estos instrumentos son hoy inaccesibles?

En la lógica bancaria tradicional, el financiamiento depende de la confianza en el comprador y no en el valor del trabajo del vendedor. Un tallerista o una pyme de barrio enfrentan hoy tres 'muros' que los excluyen del sistema financiero formal:

- **El Muro de la Documentación:** La banca exige instrumentos con 'fuerza ejecutiva' (como la Factura de Crédito Electrónica o cheques). La informalidad estructural, caracterizada por remitos simples o acuerdos verbales, deja al tallerista sin documentos válidos para el sistema financiero.
- **El Muro del Perfil de Riesgo:** Los bancos utilizan algoritmos de 'scoring' que requieren balances, declaraciones juradas e historial de ventas. Al no poseer este 'traje' formal, el tallerista es invisible para el algoritmo o catalogado como riesgo máximo, cerrándole las puertas de entrada.
- **El Muro del Costo Transaccional:** Las comisiones, gastos de mantenimiento y tasas de las operaciones tradicionales están diseñadas para grandes volúmenes. Para un taller de barrio, los costos fijos de estas operaciones absorben el margen de ganancia, haciendo el financiamiento financieramente suicida.

Nuestra propuesta: La Orden de Producción como Activo

El Sistema de Adelantos Productivos rompe este paradigma al institucionalizar la **Orden de Producción (OP)** como un instrumento de valor legal. Al registrar la OP en una plataforma pública, transformamos un papel que antes no servía para nada en un título con valor

crediticio. Dejamos de depender de la confianza ciega del banco en el 'perfil crediticio' del tallerista (que es informal) para basarnos en la garantía del registro estatal de la producción.

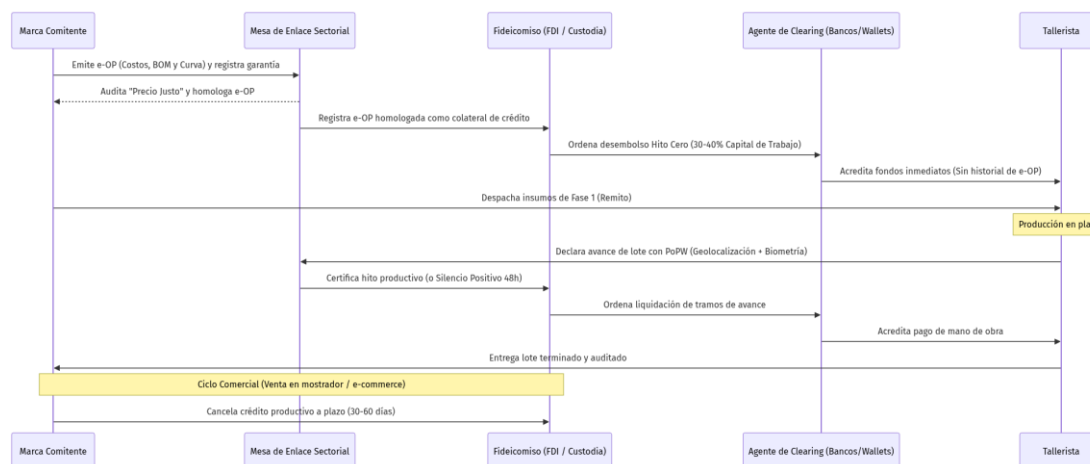


Figura 2. Arquitectura Transaccional del Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI). La marca no inmoviliza el 100% del capital por adelantado: el FDI adelanta la liquidez (Hito Cero e hitos de avance) al tallerista colateralizado en la e-OP homologada, y la marca cancela el financiamiento a plazo (30-60 días) una vez comercializado el lote.

El Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI): Capital de Trabajo de la Comunidad

Para superar la dependencia de una banca que prioriza la usura sobre la producción, el sistema se apoya en un Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI). Siguiendo la doctrina de la economía social, el capital no es aquí un fin en sí mismo, sino una herramienta subordinada al desarrollo de la economía real y al bienestar social. El FDI funciona como un fondo de inversión comunitario donde el ahorro se canaliza hacia la capacidad productiva nacional:

- **Reserva de Capital de Marcas (Anclaje):** Las marcas comitentes, para acceder al sistema de trazabilidad y beneficios de FIMCA, integran una reserva de capital al FDI. Es su garantía de compromiso con la cadena de valor que las sostiene.
- **El Ahorro Patriótico (Sujetos Privados):** Se abre la participación a cooperativas, cajas de profesionales y pequeños ahorristas. El pequeño inversor no es un especulador, sino un partícipe de la soberanía productiva: su dinero financia el taller del vecino, obteniendo una rentabilidad justa y estable, protegida por la producción real.
- **Armonización de Intereses:** El sistema rompe con la lógica de la usura. La rentabilidad del inversor está vinculada al volumen de producción generado por la cadena. Esto alinea los intereses del capital con los del tallerista, transformando el crédito en una alianza estratégica entre el Trabajo y el Capital, donde el beneficio del inversor es la medida del éxito de la industria nacional.

Circuito Operativo del Sistema:

La solución que esta propuesta eleva consiste en instrumentar un mecanismo de anticipo de cobranzas donde las entidades bancarias o billeteras digitales habilitadas **actuarán exclusivamente como agentes de liquidación, pago y clearing técnico**.

- **Paso 1 — Emisión y Homologación de la e-OP (Marca Comitente → MES):** La marca comitente emite una **Orden de Producción Electrónica (e-OP)** en formato digital estandarizado, firmada digitalmente por ambas partes —comitente y tallerista—, que detalla: identificación de las partes (CUIT del comitente y CUIT del taller), descripción y cantidad de unidades encargadas, receta de materiales (BOM), precio acordado del servicio de confección, plazo de entrega y condición de pago pactada. La MES audita el "Precio Justo" y la homologa. En ese momento, la e-OP queda registrada como **colateral crediticio** ante el FDI y genera un número de registro único que funciona como respaldo del anticipo. La e-OP es siempre un instrumento bilateral: no puede existir ni tener validez financiera sin la firma digital de ambas partes.
- **Paso 2 — Hito Cero: Desembolso al Tallerista (FDI → Tallerista):** Con la e-OP homologada como colateral, el FDI desembolsa automáticamente el **Hito Cero** —entre el 30% y el 40% del valor total del servicio, o hasta el 50% si el producto cuenta con el Sello de Buen Diseño Argentino— directamente a la cuenta de clearing inembargable del tallerista. Los fondos son de libre disponibilidad inmediata para el tallerista: su destino es fondear el capital de trabajo inicial (insumos, energía, adelantos salariales). Las entidades financieras actúan exclusivamente como agentes de clearing técnico; quedan eximidas de realizar scoring patrimonial y no tienen capacidad decisoria sobre el crédito. La marca comitente no ha depositado capital previo: asume el rol de **deudora del FDI** a plazo (30-60 días).
- **Paso 3 — Producción: Hitos de Avance contra Certificación (Tallerista → MES → FDI):** El tallerista produce y declara el avance de lote mediante Prueba de Trabajo Productivo (PoPW: geolocalización + biometría RENAPER). La MES certifica cada hito en un plazo máximo de 24 horas hábiles; vencido ese plazo sin objeción fundada, opera el **Silencio Administrativo Positivo** y los fondos se liberan automáticamente. El FDI libera los tramos de avance pactados directamente a la cuenta del tallerista, de forma desacoplada: el cumplimiento de un tallerista no se ve afectado por demoras de otros eslabones de la misma orden.
- **Paso 4 — Entrega, Cierre Fiscal y Liquidación del Hito Final (Tallerista → ARCA → FDI):** El tallerista entrega el lote terminado y auditado. Sin embargo, el **Hito Final** (habitualmente el 15% al 20% retenido en custodia) **no se libera contra la mera entrega física**: el sistema entra en estado de **Cierre Fiscal Pendiente**, en el cual el FDI retiene ese tramo mientras verifica automáticamente por interoperabilidad con ARCA que el tallerista haya emitido

el comprobante fiscal oficial correspondiente al servicio prestado (factura de Monotributo Productivo o régimen general). Recién una vez constatada la emisión del comprobante —y vencida la ventana de 48 horas hábiles para la eventual tutela sindical ex-post— los fondos se acreditan automáticamente. Esta retención no genera mora comercial para el tallerista y tiene un plazo máximo razonable de espera; si el tallerista no emite el comprobante dentro de ese plazo, el sistema lo asiste con un recordatorio automático antes de aplicar la retención extendida. El mecanismo garantiza que **no haya cobro final sin factura**, cerrando el ciclo de formalización y protegiendo el cómputo del Crédito Fiscal Presunto del 25% que la marca necesita deducir en Ganancias e IVA.

- **Paso 5 — Repago de la Marca al FDI (Marca → FDI):** La marca comercializa el lote en el mercado (30-60 días) y, una vez cobrada la venta, cancela su deuda al FDI. El costo financiero de este diferimiento está bonificado por el Estado. Cualquier incobrabilidad por contingencias productivas es absorbida por el fondo de riesgo del FDI, sin afectar la calificación crediticia del tallerista.

Principio Rector — Autonomía Crediticia del Tallerista (Derecho de Presentación ante el FDI):

La legislación garantizará que, una vez emitida y homologada la e-OP con firma digital de ambas partes, el **tallerista tendrá el derecho autónomo e irrenunciable de presentarse ante el FDI para reclamar el desembolso del Hito Cero y los hitos de avance correspondientes**, sin requerir autorización adicional de la marca comitente para gestionar dicho cobro. Esta autonomía emancipa al eslabón productivo de la dependencia histórica de la buena voluntad de la marca para intermediar el acceso al crédito, y habilita la construcción de un historial crediticio propio ante el FDI. Es de naturaleza **crediticia y procesal**: no modifica la estructura bilateral del contrato de locación de obra ni habilita al tallerista a emitir, alterar o endosar la e-OP de forma unilateral. Toda e-OP requiere, sin excepción, la firma digital válida de ambas partes para tener existencia jurídica y valor financiero ante el fideicomiso.

Marco regulatorio requerido: La plena operatividad requiere que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reglamente la **Orden de Producción** como instrumento crediticio válido para operaciones de descuento y factoring; que la tasa de descuento sea fijada por debajo de la tasa activa de referencia para MiPyMEs; y que las billeteras digitales habilitadas queden obligadas a ofrecer esta línea a los emprendimientos inscriptos en el Monotributo Productivo o con certificado MiPyME vigente.

Blindaje Jurídico, Gestión de Riesgos y Gobernanza Sectorial

Para garantizar la integridad del sistema y proteger a las partes contra el riesgo de fraude o incumplimiento, la gestión de riesgos se traslada de los algoritmos bancarios a la Mesa de Enlace Sectorial (MES). El sistema se blinda mediante los siguientes pilares operativos:

1. **Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI) como Garantía:** En reemplazo de los fondos de garantía bancarios tradicionales, el FDI actúa como el garante central del sistema. Su capitalización es de carácter público-sectorial y está blindado contra la inmovilización por deudas ajenas a la cadena de valor. Este fondo sustituye las cauciones individuales costosas, garantizando la sustentabilidad del sistema ante eventuales contingencias productivas.
2. **Gobernanza de la MES (Auditoría Técnica y Social):** La validación de riesgos no recae en la entidad financiera, sino en la Mesa de Enlace Sectorial. La MES actúa como un cuerpo técnico-político (INTI, Sindicato, Talleristas, Marcas) con capacidad de homologar la viabilidad de las Órdenes de Producción (OP). La MES decide, audita y media, evitando que el financiamiento sea una decisión arbitraria de un burócrata bancario.
3. **Trazabilidad y Validación de Hitos (Arquitectura Financiera Dual):** El sistema opera bajo dos mecánicas jurídico-financieras complementarias. El **Hito Cero** funciona como un *adelanto crediticio sobre colateral productivo* (factoring de e-OP): el FDI adelanta fondos propios al tallerista con libre disponibilidad inmediata, mientras la marca asume el rol de deudora a plazo. Los **hitos de avance y el hito final** operan bajo la modalidad de *Fideicomiso de Administración con liberación condicionada* (Ley 24.441): los fondos correspondientes al saldo adeudado por la marca quedan retenidos en subcuenta fiduciaria del FDI y se liberan automáticamente contra la certificación digital de hitos productivos emitida por la MES. La OP registrada funciona como un contrato de ejecución programática: el sistema valida la entrega del servicio contra la conformidad digital del árbitro institucional, eliminando el fraude documental y garantizando que el capital invertido se transforme efectivamente en producto terminado.
4. **Desintermediación y Transparencia (Open Chain):** Todo el movimiento del FDI es auditable en tiempo real por los miembros de la MES. Se eliminan las "cajas negras" bancarias. La desintermediación financiera es absoluta: el FDI puede contratar servicios de clearing bancario para los pagos, pero nunca delegar la decisión de crédito. La decisión sobre a quién se financia es una decisión política y técnica de la cadena, garantizando que el capital trabaje al servicio de la producción y no de la especulación.

Sección III: El Régimen FIMCA — Motor de Despegue Planificado

Si la macroeconomía oficial diseña un **Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) nacional** para eximir de impuestos por décadas a corporaciones multinacionales extractivas, la justicia social productiva exige un **Régimen de Incentivo a las MiPyMEs y Talleres Territoriales** que capture la capilaridad del empleo real y la agregación de valor local. Este régimen no es una exención pasiva; es una **herramienta de planificación activa**.

Esta propuesta demanda la creación de dicho régimen diferencial para unidades productivas de hasta treinta (30) trabajadores registrados que integren la cadena de valor del calzado, la

indumentaria y el cuero en el Conurbano Bonaerense, unificando el límite con la matriz federal multisectorial establecida en el Anexo I de la presente norma. El acceso se estructurará bajo los siguientes pilares:

- **Gobernanza Condicionada:** El acceso a la estabilidad fiscal (10 años) y al arancel cero es por adhesión al Plan Sectorial validado por la MES.
- **Cláusula Federal de Adhesión:** La ley nacional invitará a la Provincia de Buenos Aires y Municipios a adherir al régimen, comprometiéndose a no incrementar tasas locales sobre las unidades alcanzadas. Como contrapartida, el Estado Nacional garantizará a las jurisdicciones adherentes prioridad en la asignación de Fondos Fiduciarios de fomento.
- **Tecnología Conveniente:** La MES actúa como organismo de homologación. El arancel cero para maquinaria solo aplica a bienes que la MES dictamine como "salto tecnológico" no disponible localmente.
- **Encadenamiento Forzoso:** Como condición para homologar la importación, las marcas proveedoras extranjeras deben licenciar el servicio técnico y mantenimiento a pymes metalúrgicas locales, bajo auditoría de la MES.

A. Estabilidad Fiscal Absoluta por 10 Años

El marco normativo nacional garantizará la estabilidad fiscal por el término de una década respecto a los tributos de competencia federal para todas las unidades adheridas al régimen. A los fines de extender este beneficio a las jurisdicciones locales y resguardar las autonomías consagradas en el artículo 121 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional promoverá la suscripción de un "Pacto Fiscal Productivo para el Conurbano" con la Provincia de Buenos Aires y los Municipios del territorio. La ley nacional invitará expresamente a dichas jurisdicciones a adherir al régimen, comprometiéndose mediante ley provincial y ordenanzas municipales a no incrementar la presión tributaria existente ni crear nuevas tasas de abasto o circulación sobre las unidades alcanzadas. Como contrapartida y compensación por la resignación de recursos fiscales locales, el Estado Nacional garantizará a las jurisdicciones adherentes prioridad en la asignación de los Fondos Fiduciarios de fomento productivo y programas de infraestructura industrial contemplados en este régimen.

B. Financiamiento de Aportes Patronales a Tasa Cero

Para desarmar de manera sostenible el círculo de la informalidad laboral, el Estado nacional financiará el 100% de los aportes patronales correspondientes a los primeros dos trabajadores regularizados por cada unidad productiva adherida, por un período de 24 meses. Este financiamiento se sustentará mediante la reasignación de partidas de los Fondos Fiduciarios Nacionales vigentes y/o a través de la afectación específica de un porcentaje de los Derechos de Exportación (retenciones) percibidos por la Nación sobre los sectores de extracción de recursos no renovables (hidrocarburos y minería de litio), garantizando el

principio de equidad distributiva territorial sin afectar las regalías directas de las provincias productoras.

C. Arancel Cero para la Incorporación de Bienes de Capital (Art. 22 de la Ley de Salvataje)

Se propone la eliminación total de derechos de importación, IVA aduanero y tasas portuarias para la adquisición de bienes de capital destinados a la actualización tecnológica del sector. La selección de esta tecnología no responde a una lógica de mercado irrestricta —donde suele imponerse la tecnología simplemente disponible (a menudo obsoleta o incompatible con nuestra escala)—, sino a una estrategia de **tecnología conveniente**. Entendemos por tal aquella que, cumpliendo con estándares internacionales de eficiencia, se subordina a nuestra ecología cultural, fortalece las capacidades de nuestras pymes metalúrgicas locales y garantiza la autonomía técnica de nuestros talleres de calzado, evitando la dependencia recurrente de servicios técnicos externos. A fin de garantizar la complementariedad industrial, neutralizar conflictos de interés con la industria nacional y asegurar que este filtro soberano sea efectivo, este beneficio se estructurará bajo los siguientes criterios de exclusión, blindaje y asociatividad:

- **Principio de No Competencia:** El régimen de arancel cero aplicará de forma exclusiva a posiciones arancelarias de bienes de capital que **no posean producción nacional sustituta**, o cuya oferta local sea insuficiente en escala, plazos de entrega o estándares de automatización requeridos para competir en mercados internacionales.
- **Mesa de Enlace de Homologación:** La elegibilidad de los bienes será dictaminada de manera ágil por la mesa de enlace territorial con la participación técnica del **INTI**, validando de forma objetiva si la tecnología solicitada califica como "salto tecnológico no disponible en el mercado interno".
- **Licenciamiento y Delegación del Servicio Técnico Local:** Como condición para homologar la importación de maquinaria usada o líneas tecnológicas complejas, se exigirá que las marcas proveedoras extranjeras **deleguen y licencien el servicio de reacondicionamiento inicial, la garantía de origen y el mantenimiento por falla en talleres electromecánicos y pymes metalúrgicas nacionales** que se postulen y certifiquen a tal fin. Esto generará un encadenamiento productivo hacia atrás, dinamizando el empleo calificado local en las ramas de la automatización, tornería y mantenimiento industrial dentro del propio territorio bonaerense.
- **Destino y Uso Final Vinculado:** Los bienes importados bajo este régimen quedarán sujetos a una restricción de transferencia (inmovilización patrimonial) por un plazo mínimo de 5 años, garantizando que su uso esté estrictamente ligado al proceso productivo del taller adherido y evitando la especulación comercial o la reventa de maquinaria importada.

Sección IV: Protección de la Identidad Fiscal del Emprendedor

La cadena de valor del calzado convive con una forma de informalidad estructural que no nace de la evasión deliberada sino de la ausencia de instrumentos jurídicos y fiscales accesibles para organizar colectivamente la producción. Dos fenómenos concretos ilustran esta realidad:

A. El Préstamo de Identidad Fiscal: Un Riesgo Silencioso

El primero y más extendido es el de la identidad fiscal prestada. Ante la imposibilidad de facturar la totalidad de su actividad bajo un único CUIT —ya sea porque supera los topes del régimen simplificado o porque la complejidad regulatoria hace inviable la inscripción en el régimen general—, el industrial o el diseñador distribuye su facturación entre familiares, empleados de confianza o conocidos que se inscriben como monotributistas para emitir comprobantes en nombre del proyecto.

Esta práctica, aunque frecuente y comprensible como respuesta adaptativa a un sistema tributario que no contempla la escala real del microemprendimiento colectivo, genera un riesgo fiscal de primer orden para todos los involucrados:

- **El monotributista prestado** figura ante ARCA/AFIP como el responsable fiscal de una actividad que no es suya, quedando expuesto a recategorizaciones, exclusiones del régimen simplificado, determinaciones de oficio y ejecuciones sobre su patrimonio personal.
- **El industrial o diseñador que organiza el esquema** queda expuesto a imputaciones por simulación, interposición de personas y evasión fiscal agravada si el esquema es detectado en una fiscalización.
- **El fisco cobra Ganancias e IVA** calculados sobre bases imponibles que no reflejan la estructura real del negocio: el industrial tributa en exceso porque no puede deducir los costos que sus proveedores informales no facturan, y los monotributistas prestados tributan por ingresos que no percibieron.

El eslabón más débil de esta cadena de informalidades es siempre el familiar o el conocido que prestó su CUIT: carece de asesoramiento, no conoce el alcance real de su responsabilidad fiscal, y ante cualquier litigio no tiene recursos para defenderse.

B. El Proveedor que No Factura: Costos Reales, Deducciones Imposibles

El segundo fenómeno es el del proveedor informal: el aparador de barrio, el cortador a destajo, el matricero que cobra en efectivo y no emite comprobante. Para la pyme de diseño que los contrata, estos costos son absolutamente reales —representan entre el 30% y el 50% del costo de producción— pero son fiscalmente inexistentes: al no contar con factura, no pueden deducirse del Impuesto a las Ganancias ni computarse como crédito fiscal del IVA.

El resultado es que el emprendedor formal tributa sobre una utilidad ficticia, considerablemente mayor a la real, porque el sistema impositivo no reconoce los costos que estructuralmente no se pueden documentar. Paga Ganancias e IVA no correspondidos, subsidiando con su carga fiscal la informalidad de un sistema que él mismo no eligió.

Ejemplo ilustrativo: una pyme de diseño vende \$ 1.000.000 en calzado. Su costo real de producción es \$ 700.000, de los cuales \$ 300.000 corresponden a servicios de aparato y cortado que el proveedor cobra en efectivo sin facturar. Ante el fisco, el costo computable es solo \$ 400.000: la empresa declara una utilidad bruta de \$ 600.000 en lugar de \$ 300.000, duplicando la base imponible de Ganancias. En IVA, pierde \$ 63.000 de crédito fiscal (21% sobre \$ 300.000) que debería haber podido computar. En términos concretos, el emprendedor financia con su propia carga fiscal la informalidad estructural de su proveedor.

C. La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) como Solución Estructural

Frente a ambas problemáticas, esta propuesta descarta la cooperativa de trabajo como figura recomendada —diseñada para otro tipo de organización productiva y con una complejidad operativa que no se condice con la escala del microemprendimiento de calzado— y propone en cambio la **Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)**, figura introducida por la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, como instrumento jurídico adecuado para organizar colectivamente el proyecto y proteger la integridad fiscal de sus integrantes.

La SAS ofrece ventajas concretas para esta cadena:

- **Constitución íntegramente digital** ante el Registro Público, sin necesidad de escribano ni de capital mínimo equivalente al salario mínimo —basta con el equivalente con dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles de capital suscrito—, reduciendo la barrera de entrada para emprendimientos de pequeña escala.
- **Responsabilidad limitada al capital aportado:** los socios no responden con su patrimonio personal por las deudas de la sociedad, eliminando el riesgo de ejecución fiscal sobre bienes personales que hoy padece el monotributista prestado.
- **CUIT propio e identidad fiscal independiente:** la SAS factura con su propio CUIT, acumula historial crediticio y fiscal, y permite que la relación con cada proveedor quede documentada formalmente bajo el nombre de la sociedad, no del socio individual.
- **Flexibilidad estatutaria:** los socios pueden distribuir acciones, responsabilidades y participaciones en las utilidades según la contribución real de cada uno, sin las rigideces asamblearias de una SA tradicional ni la ideología igualitarista de la cooperativa.
- **Inscripción en el régimen general simplificada:** la SAS puede tributar Ganancias e IVA en el régimen general desde su constitución, lo que le permite computar como deducibles

todos los costos documentados y reclamar el crédito fiscal del IVA de sus compras, corrigiendo la base imponible artificial que hoy padece el emprendedor individual.

D. Régimen de Alta Automatizada y Facturación Simplificada para Prestadores Eventuales (Puente de Inclusión Digital)

La sola adopción de la SAS no resuelve el problema del proveedor que no factura. Para abordar esa dimensión, esta propuesta eleva dos demandas complementarias:

- **El Circuito de Inserción Automatizada:** Para abordar de raíz la informalidad del eslabón manual eventual (aparadores, cortadores y costureros a destajo), se crea el mecanismo digital de alta simplificada dentro de la plataforma ARCA, interoperable con las pasarelas de la banca pública y billeteras virtuales habilitadas. El circuito se activará de forma automática cuando una MiPyME o SAS registrada en la Bolsa de Trabajo emita una Orden de Producción ("e-OP") incorporando el CUIL del prestador eventual.
- **Validación y Alta de Oficio:** La emisión de esta primera orden y su consecuente pago electrónico generarán, en una sola solicitud unificada, la inscripción de oficio del trabajador en el **Monotributo Productivo**, operando la autenticación mediante DNI digital con validación biométrica a través del RENAPER. El trámite se completará de forma remota, sin costo fijo mensual, sin burocracia y sin necesidad de clave fiscal previa.
- **Esquema de Micro-Retenciones y Topes:** El sistema sustituirá la cuota plana transaccional por un esquema de micro-retenciones automáticas del uno por ciento (1%) o dos por ciento (2%) sobre cada cobro digital efectivo. Para blindar el régimen contra fraudes de enmascaramiento corporativo, las facturas emitidas bajo esta modalidad individual estarán estrictamente vinculadas a una e-OP sectorial registrada y topadas anualmente hasta el límite duro de la **Categoría A** del Monotributo General. El prestador que supere dicha escala será inducido por el sistema hacia la estructura jurídica del Puente SAS.
- **Deducción Especial por Costos de Producción No Documentados:** En el período de transición hacia la plena formalización de la cadena, y reconociendo que el proceso de alta automatizada de proveedores será progresivo, se autoriza a las SAS contratantes a computar una deducción presunta en el Impuesto a las Ganancias equivalente a un tope de hasta el treinta y cinco por ciento (35%) del costo de producción declarado en concepto de mano de obra e insumos informales temporales. Esta medida estará estrictamente acotada en el tiempo por un plazo máximo de treinta y seis (36) meses, condicionada a la vigencia del certificado MiPyME y sujeta a que la empresa presente un plan de regularización y migración gradual de sus proveedores hacia el Monotributo Productivo.

E. Arquitectura de Financiamiento Previsional y Co-financiamiento de Aportes Patronales

La transición hacia la formalidad del entramado MiPyME del Conurbano exige desarmar la asimetría de costos que impide la regularización laboral. El presente proyecto no concibe la seguridad social como una carga punitiva sobre el eslabón débil, sino como un derecho sustentable financiado de forma extrapresupuestaria por el propio goteo y rentabilidad de la cadena de valor industrial.

A tal efecto, se institucionaliza el **Esquema de Sostenibilidad Previsional y Co-financiamiento Patronal**, administrado por el **Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI)** bajo las siguientes condiciones:

A. Régimen de Aportes e Inyección a la Seguridad Social (Monotributo Productivo)

Destino Directo y Finalista: Las micro-retenciones del uno por ciento (1%) o dos por ciento (2%) ejecutadas por API en el milisegundo de la acreditación de cada e-OP no ingresarán a Rentas Generales. El sistema informático seccionará y derivará automáticamente los fondos: el componente previsional se inyectará de forma directa a la ANSES para el cómputo de años jubilatorios reales, y el componente de salud se transferirá a las Obras Sociales de rama correspondientes.

Financiamiento por Flujo Real: Al suprimirse la exigencia de una cuota fija mensual, la cotización previsional y de salud queda vinculada estrictamente al acto físico de la producción. Ante períodos de inactividad (con el CUIT en estado de Suspensión Activa de Oficio), la obligación se reduce a cero (0), interrumpiéndose la generación de deuda previsional y protegiendo el historial del trabajador.

B. Programa de Estabilización y Subsidio de Costos Patronales (Para Unidades SAS)

Período de Gracia Industrial: Se establece un beneficio de exención y asistencia financiera temporal de veinticuatro (24) meses para los talleres manufactureros organizados bajo el régimen de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) sectorial. Durante este período, el Fideicomiso (FDI) asumirá de forma progresiva las contribuciones patronales (equivalentes al 27% del salario bruto de convenio) de las relaciones laborales regularizadas bajo el marco del proyecto.

Matriz de Financiamiento Extrapresupuestario (Fuentes del FDI): Para garantizar el equilibrio fiscal y evitar erogaciones del Tesoro Público, el fondo de aportes patronales del FDI se capitalizará a través de tres cañerías financieras autónomas:

Tasa de Homologación de Comitentes (El "Régimen Invertido"): Las grandes marcas comerciales que demanden lotes de confección en el territorio deberán abonar un canon de

peaje sectorial por cada e-OP autorizada. La renta concentrada de la comercialización financia la base previsional de los talleres de origen.

Diferencial de Tasa por Autonomía Crediticia: El margen neto resultante de la tasa de fomento blanda cobrada por el FDI al adelantar el capital de trabajo de los hitos productivos se destinará íntegramente al fondo previsional sectorial.

Asignación por Inclusión de Ingresos Brutos (ARBA): Articulación de un mecanismo de goteo sobre la recaudación provincial de Ingresos Brutos correspondiente a las grandes superficies de venta de calzado e indumentaria localizadas en la jurisdicción.

F. Desburocratización y Ventanilla Única de Formalización

Para complementar la protección de la identidad fiscal, se establece la necesidad de una reforma administrativa profunda orientada a la agilidad operativa:

- **Reforma Administrativa:** Se instruye de manera imperativa a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a las direcciones provinciales de personas jurídicas para que simplifiquen y agilicen drásticamente sus procesos de constitución y registro.
- **Ventanilla Única Nacional:** Implementación de un sistema que permita la aprobación constitutiva y registral de las SAS en un plazo máximo de 48 horas, eliminando trabas burocráticas redundantes.
- **Fomento y Acompañamiento:** El Estado implementará programas de tutelaje y acompañamiento técnico para microemprendimientos, asegurando que la formalización sea un proceso de inclusión y crecimiento.

Sección V: Vínculo Jurídico y Régimen Aduanero — Maquila e Importación Temporal

Contrato de Maquila Industrial: Para blindar jurídicamente la relación entre la pyme de diseño —propietaria de las materias primas y del diseño— y el taller que presta el servicio de producción, se recomienda instrumentar la relación mediante un contrato de locación de obra o de servicios (Arts. 1251 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación), especificando con precisión la titularidad de los materiales, el alcance del servicio contratado y la forma de remuneración del taller. Esta figura evita la presunción de relaciones laborales encubiertas y protege a ambas partes frente a contingencias, embargos y ejecuciones fiscales. Es imperativa la reforma de la Ley 25.113 para extender el régimen de maquila a todos los sectores manufactureros no agropecuarios, permitiendo que la titularidad del producto terminado recaiga en quien aportó los materiales (comitente), mientras que el procesador presta exclusivamente el servicio de transformación.

Régimen de Importación Temporal para Transformación: Se implementa un régimen de importación temporal con arancel cero, exención de IVA aduanero y tasas portuarias para

materias primas e insumos destinados a la transformación industrial dentro del paraguas del Proyecto FIMCA. Es fundamental diferenciar que el contrato de maquila o a façon constituye el vínculo de servicio entre comitente y tallerista, mientras que la Importación Temporal funciona como la herramienta aduanera de fomento para el ingreso de los materiales sin carga tributaria.

Plazos de Cancelación y Parámetros de Operación Aduanera: La plena operatividad de este beneficio aduanero se registrará bajo las siguientes condiciones estrictas de operación:

- **Plazo Duro de Permanencia:** Los insumos ingresados bajo este régimen gozarán de un plazo máximo improrrogable de trescientos sesenta (360) días de permanencia en el territorio nacional para ser efectivamente transformados, exportados o re-expedidos bajo la e-OP correspondiente. Ante cuellos de botella logísticos o baches estacionales de demanda debidamente acreditados, la Comisión de Homologación Técnica de la MES local podrá autorizar una prórroga extraordinaria única de hasta ciento ochenta (180) días adicionales.
- **Tolerancia Técnica de Mermas y Residuos:** Reconociendo el descarte físico propio del proceso de matricería, corte y confección de la indumentaria y el calzado, el **INTI** establecerá las tablas oficiales de descarte tolerable por rama industrial, fijando un tope de hasta el diez por ciento (10%) del volumen físico ingresado en concepto de mermas y residuos no exportables. La destrucción o descarte de dichos residuos dentro del territorio nacional no devengará penalidades aduaneras ni cargos tributarios retroactivos.
- **Canal Especial de Nacionalización de Emergencia:** Ante la rescisión fortuita de contratos o la quiebra del comitente que paralice de forma definitiva la exportación del lote escuela o la mercadería en proceso, el tallerista o la SAS asociada podrán solicitar ante la MES local la nacionalización de emergencia de los bienes terminados. El sistema liquidará los derechos de importación correspondientes al valor de la materia prima en origen pesificado, quedando el productor exceptuado de la aplicación de multas aduaneras por dolo o desvío de stock, condicionado a que las unidades se comercialicen mediante canales aprobados por el Sello de Buen Diseño (SBD).

Sección VI: Estandarización de Procesos y Gobernanza Sectorial

La informalidad en la cadena del calzado no es solo consecuencia de la presión fiscal; es resultado de la fragmentación operativa y la falta de planificación. Una cadena que no planifica, no puede formalizarse. Para trascender la supervivencia, debemos integrar la tecnología con la comunidad organizada.

A. Acceso a Tecnología de Gestión Integrada (Arts. 16 y 17 de la Ley de Salvataje)

La Ley de Salvataje prevé el "**Fondo de Asistencia para la Transformación Digital MiPyME**" (créditos a tasa cero y aportes no reembolsables) y bonos fiscales equivalentes al 50% de las inversiones en proyectos de innovación conjunta con instituciones del sistema científico-tecnológico. Esta propuesta plantea aplicar esos recursos —provenientes de la optimización y reasignación de fondos fiduciarios nacionales de fomento productivo— para:

- Implementar una plataforma de gestión en la nube (SaaS nacional) que integre facturación electrónica ARCA/AFIP, control de inventario de insumos y gestión de ventas en canales digitales. La meta no es el control burocrático, sino la transparencia: saber cuánto insumo entra y cuánta unidad sale.
- Cargar la receta de materiales (Bill of Materials) de cada modelo para que cada proyección de venta genere automáticamente un plan de compra de insumos agrupado, reduciendo costos de aprovisionamiento.

Cláusula de Convocatoria Pública para el Desarrollo Tecnológico Soberano

- **Llamado Nacional e Intersectorial:** Autorízase al Consejo Superior de la MES Federal, en coordinación con la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, a efectuar una Convocatoria Pública y Abierta dentro de los noventa (90) días de promulgada la presente ley, destinada al diseño, desarrollo, testeo e implementación de la infraestructura informática centralizada, la plataforma de Órdenes de Producción ("e-OP"), el sistema de Escrow digitalizado y las interfaces de Inteligencia Artificial Algorética del régimen.
- **Criterios de Prioridad y Reserva de Mercado Nacional:** El proceso de selección y adjudicación de los módulos de software priorizará de forma absoluta y por ministerio de la ley a los siguientes actores del ecosistema técnico nacional:
- **Polos Tecnológicos y Universidades Públicas:** Consorcios integrados por los departamentos de ingeniería en sistemas, informática y diseño industrial de las Universidades Nacionales con asiento en el Conurbano Bonaerense y las provincias adheridas.
- **PyMEs Tecnológicas Locales:** Empresas de software nacionales constituidas bajo leyes argentinas que cuenten con certificado MiPyME vigente.
- **Células de la Economía del Conocimiento Comunitario:** Cooperativas de tecnología y desarrollo de código abierto debidamente registradas.
- **Financiamiento y Transferencia de Activos:** Los fondos para el financiamiento de este desarrollo se detraerán de forma específica del Fondo de Asistencia para la Transformación Digital MiPyME y de los recursos de organización del FDI local, bajo la modalidad de Aportes No Reembolsables (ANR) contra cumplimiento de metas de entrega de código.

- **Garantía de Soberanía Tecnológica (Código Abierto):** Se establece como condición de elegibilidad irrenunciable que la totalidad del software, algoritmos, bases de datos y arquitecturas informáticas resultantes de esta convocatoria sean entregados al Estado Nacional bajo licencias de código abierto y acceso irrestricto (*Open Source*), prohibiéndose expresamente el licenciamiento privado, la contratación de patentes restrictivas o el almacenamiento de datos sensibles del entramado industrial en servidores o nubes corporativas radicadas fuera del territorio nacional.

B. La Mesa de Enlace Sectorial (MES): Órgano de Tutela y Comunidad Organizada

La **Mesa de Enlace Sectorial (MES)** se constituye no como un foro de consulta, sino como el **órgano de conducción y tutela** de la cadena de valor. Desde nuestra doctrina, la planificación no descende de escritorios burocráticos, sino que emerge de la **armonización de intereses** entre quien diseña, quien produce y quien comercializa, con el Estado actuando como facilitador y garante de la justicia social.

La MES funciona como un organismo de acompañamiento, cuya misión es nivelar las asimetrías históricas del sistema productivo. Su lógica es la **Comunidad Organizada**: si el eslabón más débil (el tallerista) no prospera, la cadena se rompe. Por lo tanto, la MES interviene para garantizar que la carga de trabajo sea previsible y que el capital financiero no absorba al trabajador, sino que lo potencie.

1. Dinámica de Acompañamiento

- **Los Diseñadores Industriales (Nodo Creativo):** Aportan la innovación y la identidad, planificando la demanda para evitar el desperdicio.
- **Los Talleristas de Barrio (Nodo Productivo):** Son la columna vertebral. Su voz es vinculante en la MES para determinar la viabilidad real de los procesos; su experiencia impone el "ritmo de lo posible" frente a las exigencias abstractas del mercado.
- **Los Comercializadores de Marcas (Nodo de Mercado):** Garantizan la salida comercial, bajo el compromiso de reinversión en el FDI.
- **El Rol Tutelar (INTI y Sindicato):** El INTI garantiza la soberanía tecnológica (la "Tecnología Conveniente"). El Sindicato actúa como garante del empleo digno y de la capacitación, asegurando que el trabajador calificado reciba la justa retribución por su oficio.

2. La MES como Motor del "Saber Hacer"

La MES es la respuesta organizativa a la fragmentación. Su rol principal es **acompañar la transición de la informalidad a la soberanía**. La MES audita la viabilidad de la Orden de Producción (OP), media en conflictos de cumplimiento y, fundamentalmente, **valida la liberación de los fondos del FDI**. Al descentralizar la decisión financiera de la banca

comercial hacia la MES, el proyecto se blinda contra la especulación. No se le pide permiso al mercado para producir; se organiza la producción para que el mercado encuentre un producto de valor. La MES es, en última instancia, el garante institucional de que el esfuerzo individual del trabajador se transforme en una potencia industrial colectiva.

Sección VII: Los Consensos de la Comunidad Organizada

El lema doctrinario "un gobierno esclavo de un pueblo libre" llevado a la práctica manufacturera significa que el Estado sirve y formaliza las alianzas productivas que los trabajadores y el capital ya construyen en el territorio. Para que esta cadena trascienda de la mera supervivencia a un motor industrial sustentable, esta propuesta identifica tres consensos que deben construirse de manera simultánea:

- **El Consenso de la Productividad Compartida:** La rentabilidad de la marca de calzado es directamente proporcional a la tecnificación y el bienestar del taller. A través de la **Mesa de Enlace Sectorial (MES)**, este consenso deja de ser una intención para ser una norma operativa: la voz vinculante del tallerista garantiza que la cadena no se estanque en la subsistencia, equilibrando la distribución de valor.
- **El Consenso del Consumo Interno:** el salario del trabajador de cualquier sector es el poder de compra que dinamiza la venta del calzado nacional. Defender el salario real es defender el mercado interno.
- **El Consenso del Desarrollo Soberano:** el Estado debe delegar la planificación sectorial en quienes conocen la aguja, el cuero y la horma. Cuando las organizaciones MiPyME y los sindicatos definen las metas productivas y el Estado ejecuta la desregulación burocrática y el fomento correspondiente, el pueblo se organiza libremente.

Síntesis de Demandas Legislativas y Operativas

Demandas legislativas urgentes

- Sanción de la **Ley de Salvataje Nacional de las MiPyMEs**.
- Creación del "**Proyecto FIMCA**" con **Cláusula de Adhesión Federal**.
- Reforma de la **Ley 25.113 de Contratos de Maquila**.
- Creación del **Régimen de Alta Automatizada y Facturación Simplificada Eventual**, para el **Monotributo Productivo**.
- Deducción especial transitoria por costos de producción no documentados, para microemprendimientos con certificado MiPyME vigente.
- Reglamentación por el BCRA de la **Orden de Producción como instrumento crediticio válido** para operaciones de descuento y factoring en el régimen de maquila industrial, con tasa bonificada.

Demandas operativas inmediatas

- Instrumentación del factoring sectorial con bancos actuando **estrictamente como agentes de clearing**, delegando la decisión de riesgo en la gobernanza técnico-social de la MES.
- Exención de retenciones automáticas de Ingresos Brutos (SIRCREB/ARBA) y percepciones de ARCA sobre cuentas de talleristas.
- Constitución de la Mesa de Enlace Territorial.

No pedimos privilegios sectoriales. Pedimos un piso de protección para quienes sostienen el empleo real en cada rincón del Conurbano.

Junio de 2026

ANEXO I: Matriz de Escalabilidad Federal y Multisectorial

"Régimen Federal Manufacturero y Red de Despliegue de la Comunidad Organizada"

1. Objeto del Anexo

El presente anexo establece los lineamientos técnicos, jurídicos y operativos para la extensión progresiva del Régimen de Incentivo Productivo ("Proyecto FIMCA") y el Sistema de Adelantos Productivos al conjunto de las provincias de la República Argentina y a las diversas ramas de la industria manufacturera nacional, garantizando la preservación del empleo real y la soberanía tecnológica bajo el principio de equidad distributiva territorial.

2. Gobernanza Rediseñada: La Mesa de Enlace Sectorial Federal (MES Federal)

Para absorber el volumen operativo de una escala nacional sin burocratizar la toma de decisiones ni perder el control del fraude documental, se instituye un esquema de gobernanza en red de dos niveles:

- **A. Consejo Superior (MES Federal):** Órgano central de conducción política y técnica, integrado por representaciones nacionales de cámaras empresarias MiPyME, federaciones sindicales de la industria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Banco Central (BCRA) y los ministerios nacionales competentes.
- **Funciones:** Definición de cupos presupuestarios anuales del FDI por región, homologación de la matriz de "Tecnología Conveniente" global y dictamen de posiciones arancelarias nacionales excluidas de competencia.
- **B. Nodos Regionales y Sectoriales (MES Locales):** Unidades territoriales con voz vinculante encargadas del acompañamiento en el territorio productivo. Se constituirán mesas específicas atendiendo a la especialización real de cada territorio (ej. Nodo Metalmecánica - Región Centro, Nodo Maderas y Muebles - NEA, Nodo Textil y Calzado - Conurbano Bonaerense).

- *Funciones:* Auditoría directa y validación de viabilidad de las Órdenes de Producción (OP) locales, mediación de cumplimiento y certificación digital de hitos productivos para la liberación de fondos.

3. Matriz de Segmentación Industrial para la Inclusión al Régimen Federal

A fin de respetar las asimetrías de escala, uso de mano de obra y densidad de capital de las distintas industrias manufactureras, los criterios de acceso a la estabilidad fiscal de 10 años, arancel cero para bienes de capital y financiamiento patronal se segmentan bajo la siguiente matriz regulatoria:

Rama Industrial: Textil, Calzado e Indumentaria

- **Escala Máxima de la Unidad (FIMCA):** Hasta 30 trabajadores registrados.
- **Filtro de "Tecnología Conveniente" Homologable por INTI:** Automatización de corte, aparado y software de diseño digital integrado.
- **Condición de Encadenamiento Forzoso hacia el Territorio:** Licenciamiento y delegación de mantenimiento técnico en pymes locales.

Rama Industrial: Metalmecánica, Autopartes y Maquinaria

- **Escala Máxima de la Unidad (FIMCA):** Hasta 50 trabajadores registrados.
- **Filtro de "Tecnología Conveniente" Homologable por INTI:** Centros de mecanizado CNC, brazos robóticos de soldadura y entornos CAD/CAM.
- **Condición de Encadenamiento Forzoso hacia el Territorio:** Co-desarrollo de matrices, automatización nacional y transferencia de know-how.

Rama Industrial: Alimentos Procesados y Economías Regionales

- **Escala Máxima de la Unidad (FIMCA):** Hasta 40 trabajadores registrados.
- **Filtro de "Tecnología Conveniente" Homologable por INTI:** Líneas de envasado al vacío automatizadas, pasteurizadoras de alta eficiencia energética.
- **Condición de Encadenamiento Forzoso hacia el Territorio:** Proveeduría obligatoria de envases, etiquetas y servicios metalúrgicos locales.

Rama Industrial: Madera, Muebles y Plásticos

- **Escala Máxima de la Unidad (FIMCA):** Hasta 30 trabajadores registrados.
- **Filtro de "Tecnología Conveniente" Homologable por INTI:** Secaderos automatizados, pantógrafos computarizados e inyectoras de polímeros eficientes.
- **Condición de Encadenamiento Forzoso hacia el Territorio:** Integración de diseño industrial nacional (Universidades) y matricería local.

4. Arquitectura Financiera Federal del FDI: Compartimentos Estancos y "e-OP"

Para federalizar el Sistema de Adelantos Productivos sin centralizar los recursos en una "caja negra" bancaria, el Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI) operará mediante una estructura descentralizada:

- **Fondo de Sustentabilidad Central:** Fondeado de manera contracíclica mediante la afectación específica de un porcentaje de los Derechos de Exportación percibidos por la Nación sobre los sectores extractivos de recursos no renovables (minería de litio e hidrocarburos), redistribuyendo la renta hacia la producción manufacturera.
- **Sub-Fideicomisos Provinciales de Inversión:** El "Ahorro Patriótico" (pequeños ahorristas, cooperativas, cajas profesionales locales) y las reservas de marcas comitentes se integrarán en cuentas regionales específicas. De este modo, el ahorro generado en una provincia se canaliza de forma directa y transparente hacia la capacidad productiva de su propio tejido industrial real.
- **Tokenización e interoperabilidad de la Orden de Producción ("e-OP"):** La Orden de Producción digital estandarizada y regulada por el BCRA funcionará como un activo financiero interoperable nacional ("e-OP"). Cualquier entidad de la banca pública o billetera digital habilitada a lo largo del país actuará estrictamente como agente de clearing técnico automatizado, liberando el adelanto de fondos contra la validación digital de la MES Regional del sector correspondiente.

5. Articulación Normativa: El Pacto Fiscal Productivo Federal

A los efectos de garantizar la estabilidad fiscal absoluta por 10 años respecto a los tributos nacionales, y resguardar en simultáneo las autonomías provinciales consagradas por el artículo 121 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional promoverá la suscripción de un "Pacto Fiscal Productivo Federal". Las Provincias y Municipios que adhieran voluntariamente mediante ley provincial y ordenanza local se comprometerán a:

- Eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las cuentas operativas de los talleristas e industrias alcanzadas.
- Eliminar tasas locales de abasto, circulación o inspección sobre las unidades productivas integradas en el régimen.

Cláusula de Compensación Federal: Como contrapartida por la resignación de recursos fiscales locales, el Estado Nacional garantizará a las jurisdicciones firmantes la prioridad absoluta en la asignación de los Fondos Fiduciarios de fomento, créditos para la transformación digital y partidas presupuestarias para infraestructura de parques industriales.

6. Propuesta de Artículo de Extensión Legislativa (Para ser incluido en el cuerpo principal del Proyecto de Ley)

Artículo X.- Facultades de Extensión y Progresividad Multisectorial. Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta de la Mesa de Enlace Sectorial Federal (MES Federal) y en coordinación con los gobiernos provinciales que suscriban el "Pacto Fiscal Productivo Federal", a extender de manera gradual los beneficios del presente Régimen de Incentivo y el Sistema de Adelantos Productivos a las diversas ramas de la industria manufacturera nacional. A tal efecto, la autoridad de aplicación queda facultada para redefinir los límites de dotación de personal registrado, los criterios de "Tecnología Conveniente" y las condiciones de "Encadenamiento Forzoso" estipuladas en el Anexo I del presente marco normativo, atendiendo con especificidad técnica a la densidad de capital, la escala territorial y la productividad media de cada cadena de valor, priorizando aquellos sectores que presenten altos índices de informalidad estructural o emergencia sociolaboral.

Notas y Referencias

[\[1\]](#) INDEC, Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria, enero 2026; CIAI citando INDEC, publicado en ANDigital, marzo 2026.

[\[2\]](#) SRT / Fundar, abril 2026. Confirmado por Infobae, 16/04/2026, y BAE Negocios, mayo 2026.

Addenda I: Complemento Estratégico al Proyecto FIMCA y a la Ley de Salvataje Nacional

Secciones Reforzadas con Incorporación de Reformas Complementarias

Nota de uso: Este documento consolida la Addenda I original y todas las reformas complementarias incorporadas a las comisiones especializadas de la MES, el FDI, la Bolsa de Trabajo, la Red CIFO y el Banco de Maquinaria. El orden de secciones sigue el reordenamiento normativo acordado. El estilo y la doctrina son continuación directa del texto base.

ANEXO II: Arquitectura Jurídica de la Orden de Producción como Instrumento Crediticio

Justificación

La reglamentación de la Orden de Producción (e-OP) por el Banco Central de la República Argentina no es un trámite administrativo: es la pieza jurídica que sostiene todo el sistema de adelantos productivos. Sin ella, el FDI no tiene activo que financiar ni instrumento que descontar.

A. Clasificación Jurídica de la e-OP

Se propone que el BCRA encuadre la Orden de Producción digital registrada como instrumento de deuda comercial con garantía real de producción, análogo funcional de la Factura de Crédito Electrónica (Ley 27.440) pero con las siguientes especificidades:

- **El hecho generador es el registro de la e-OP, no la entrega del bien.** Esto permite el adelanto antes de que la producción esté consumada, financiando el proceso y no solo el resultado.
- **La garantía no es patrimonial sino productiva:** el respaldo del adelanto es la certificación digital de hitos emitida por la MES, no el balance ni el scoring del tallerista.
- **La ejecutabilidad ante incumplimiento recae en el FDI,** no en el sistema judicial ordinario. El FDI absorbe la incobrabilidad y en ningún caso afecta la calificación del tallerista en la Central de Deudores del BCRA.

B. Infraestructura Abierta e Interoperabilidad Federal

La emisión, convalidación y seguimiento de la e-OP no requiere depender de desarrollos burocráticos centralizados ni de sistemas cerrados. El esquema operativo podría sustentarse en la red federada de **Indinopy ERP/MES**, una plataforma de software libre y código abierto diseñada para desplegarse en los nodos territoriales de la cadena (talleres, marcas y sedes de la MES).

A través de estándares abiertos, Indinopy podría garantizar la inmutabilidad de los compromisos industriales (recetas BOM con verificación de árbol de Merkle y firmas digitales Ed25519) e **interoperar mediante APIs seguras con la infraestructura estatal y bancaria existente:**

- **Con ARCA:** para validar en tiempo real la identidad fiscal de las partes y habilitar el Monotributo Productivo automatizado. La e-OP se registraría como un contrato sectorial de locación de obra (y no como una factura comercial devengada), garantizando que no se compute hecho imponible ni anticipos de IVA hasta la liquidación efectiva del servicio y la verificación de la factura oficial en el cierre (`FISCAL\_PENDING`).
- **Con el Sistema Financiero (BAPRO / FDI):** la e-OP homologada por la MES se transmitiría al fideicomiso como colateral crediticio líquido. Las entidades bancarias y billeteras digitales actuarían exclusivamente como agentes de clearing técnico automatizado: ejecutarían los desembolsos de hitos ordenados por el protocolo sin intermediación de scoring bancario discrecional.
- **Con RENAPER:** para articular la verificación biométrica de la Prueba de Trabajo Productivo (PoPW) en territorio.

C. Hito Cero: Anticipo de Arranque para Talleres sin Historial

Para aquellas unidades productivas informales que carecen de antecedentes en el sistema de certificación de hitos o se encuentran fuera del circuito bancario, el FDI habilitará el Hito Cero:

- **Validación por Demanda:** Al momento de la firma digital de la primera e-OP entre una marca verificada y un tallerista ingresante, el FDI habilita automáticamente el Hito Cero.
- **Desembolso sin Historial:** El Hito Cero libera entre el 30% y el 40% de los fondos totales presupuestados en la OP a la cuenta del tallerista, garantizado por el fondo de riesgo del FDI y la corresponsabilidad de la marca comitente.
- **Apertura de Cuenta de Clearing de Oficio:** En el mismo acto, el Banco Provincia (o entidad pública asociada) abrirá de oficio una Cuenta de Clearing Técnico vinculada al nuevo CUIT, exenta de costos de mantenimiento y con blindaje legal absoluto contra embargos por pasivos de la etapa informal previa.

D. Requisitos para la Comunicación BCRA

La plena operatividad del sistema requiere que el BCRA emita una Comunicación que establezca:

- La definición de la e-OP como instrumento de descuento y factoring válido en el régimen de maquila industrial.

- La tasa máxima de adelanto, fijada por debajo de la tasa activa de referencia para MiPyMEs.
- La obligación de las entidades financieras y billeteras habilitadas de ofrecer esta línea a emprendimientos con Monotributo Productivo vigente o certificado MiPyME.
- El procedimiento de notificación de incumplimiento de hito productivo al FDI, con plazo máximo de 48 horas para la activación del fondo de garantía.
- La prohibición expresa de registrar al tallerista en la Central de Deudores ante incumplimientos absorbidos por el FDI.

ANEXO III: Estimación de Impacto Fiscal — Financiamiento de Aportes Patronales

Justificación

Toda propuesta de gasto público que no cuantifica su costo es atacable como irresponsable fiscalmente. Esta sección construye el ejercicio de estimación mínimo para sostener la propuesta ante cualquier instancia de evaluación técnica o debate parlamentario.

A. Universo de Beneficiarios

Parámetro	Estimación base	Fuente
Talleres activos en la cadena (Conurbano)	15.000 unidades	CIAI / SRT / estimación sectorial
Tasa de adhesión al régimen (primer año)	30%	Proyección conservadora sobre regímenes similares
Unidades adheridas (año 1)	4.500 talleres	—
Trabajadores regularizados por taller (promedio)	1,5	Estimación sectorial
Total de relaciones laborales alcanzadas	6.750	—

B. Costo Unitario

Concepto	Valor estimado
Salario bruto promedio convenio textil/calzado	\$ 650.000 mensuales (a junio 2026)
Alícuota de aportes patronales	27% del salario bruto
Costo patronal mensual por trabajador	\$ 175.500
Costo patronal anual por trabajador	\$ 2.106.000
Duración del beneficio	24 meses
Costo total por trabajador durante el período	\$ 4.212.000

C. Costo Total del Programa (Año 1 — Adhesión Parcial)

Escenario	Trabajadores alcanzados	Costo total 24 meses
Conservador (30% adhesión)	6.750	\$ 28.431 millones
Moderado (50% adhesión)	11.250	\$ 47.385 millones
Optimista (70% adhesión)	15.750	\$ 66.339 millones

D. Fuente de Financiamiento y Sustentabilidad

El escenario conservador (\$ 28.431 millones en 24 meses, equivalente a \$ 1.185 millones mensuales) representa aproximadamente el 0,03% del PBI y puede financiarse mediante:

- Afectación del 0,5% de los Derechos de Exportación sobre hidrocarburos y litio (flujo mensual estimado: superior a \$ 3.000 millones a valores corrientes).
- Reasignación de partidas de fondos fiduciarios de fomento productivo nacional con baja ejecución.

La combinación de ambas fuentes supera con holgura el costo del programa en el escenario conservador, garantizando su sustentabilidad sin afectar el equilibrio fiscal ni las regalías directas de las provincias productoras.

SECCIÓN II (bis): Arquitectura Institucional de la Mesa de Enlace Sectorial (MES)

Justificación

La Mesa de Enlace Sectorial es el órgano de conducción y tutela de toda la cadena de valor. Su eficacia depende de que su arquitectura institucional sea tan sólida como su mandato político. Una comunidad organizada que no define con precisión cómo toma decisiones, cómo resuelve sus conflictos internos y cómo protege al eslabón más débil de su propia concentración de poder, reproduce en su interior las asimetrías que denuncia hacia afuera. Esta sección establece el estatuto mínimo de la MES.

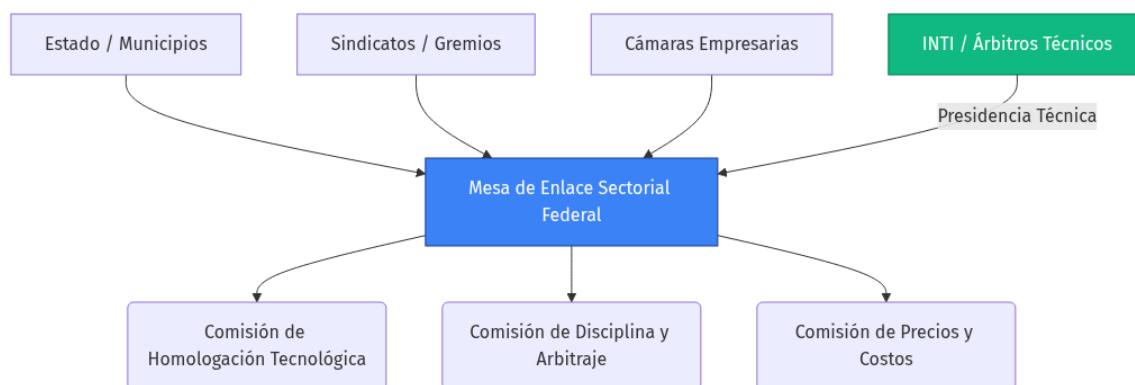


Figura 3. Gobernanza Cuatripartita de la MES. El modelo de conducción compartida asegura la legitimidad de las reglas sectoriales y previene el dominio monopolístico de un solo actor.

A. Composición y Representación

La Mesa de Enlace Sectorial se integrará con siete (7) miembros titulares con mandato de dos (2) años renovable, con la siguiente representación:

Nodo	Representantes	Designación
Talleristas y aparadores	2 titulares + 2 suplentes	Elección directa por padrón sectorial
Marcas y comitentes	2 titulares + 2 suplentes	Designación por cámara sectorial adherida
INTI	1 titular + 1 suplente	Designación institucional
Sindicato	1 titular + 1 suplente	Designación por organización gremial con personería
Municipio/Provincia	1 titular + 1 suplente	Designación por autoridad jurisdiccional adherida

- **Nodo Productivo (Talleristas, Aparadores y Diseñadores):** Dos (2) representantes titulares y dos (2) suplentes, elegidos por voto directo de los empadronados sectoriales del distrito. A los efectos de garantizar una representación equilibrada que contemple las asimetrías de escala de la cadena, las bancas se dividirán de forma obligatoria mediante dos sub-padroneos concurrentes:
 - Un (1) representante titular y un (1) suplente en representación exclusiva del sub-padrón de **Prestadores Eventuales Individuales** (trabajadores bajo modalidad de Monotributo Productivo Automatizado).
 - Un (1) representante titular y un (1) suplente en representación exclusiva del sub-padrón de **Unidades Productivas Consolidadas** (talleres y pymes manufactureras constituidas bajo la figura de SAS con personal registrado).
- **Nodo de Mercado (Marcas comitentes):** Dos (2) representantes titulares y dos (2) suplentes, designados por la cámara sectorial empresaria adherida al régimen.
- **Nodo Técnico (INTI):** Un (1) representante titular y un (1) suplente, de designación institucional directa.
- **Nodo de Tutela Laboral (Sindicato):** Un (1) representante titular y un (1) suplente, designado por la organización gremial de rama con personería gremial vigente.
- **Nodo de Árbitro Jurisdiccional (Municipio):** Un (1) representante titular y un (1) suplente, designado por la autoridad de la Secretaría de Producción local.

El quórum para sesionar es de cinco (5) miembros. Las decisiones ordinarias se adoptan por mayoría simple. No obstante, se requerirá una Mayoría Agravada de cinco (5) votos positivos para las siguientes materias reservadas:

- La modificación o actualización de los pisos de precio base por minuto/hora de confección para las Órdenes de Producción (e-OP).
- El dictamen de aplicación de sanciones graves o elevación al Consejo Superior del pedido de exclusión definitiva de una marca comitente de FIMCA.
- La reasignación de partidas excepcionales del Fondo de Fomento del FDI local ante situaciones de emergencia o baches estacionales de la cadena.

Cláusula de protección del nodo productivo: Cualquier votación sobre estas materias reservadas requerirá de forma obligatoria el voto concurrente de al menos un (1) representante del nodo de Talleristas y Aparadores, garantizando que el capital concentrado o la burocracia circunstancial no resuelvan por encima del interés directo de los trabajadores de base.

B. Separación de Funciones: Comisiones Especializadas

A fin de evitar que quienes se benefician de una decisión sean quienes la adoptan, la MES funciona a través de dos (2) comisiones con competencias separadas e indelegables:

- **Comisión de Homologación Técnica:** integrada por el representante del INTI y el representante sindical. Sus competencias exclusivas son: (1) Dictaminar sobre elegibilidad de tecnología importada bajo el criterio de "Tecnología Conveniente". (2) Certificar los hitos productivos que habilitan la liberación de fondos del FDI. Sus dictámenes son vinculantes para la Comisión de Crédito. (3) Auditoría de Origen y Pre-Calificación del Score Solidario: recibir, procesar y validar de forma trimestral las declaraciones de las marcas comitentes respecto a la tracción exportadora de otros sectores nacionales, emitiendo el dictamen técnico de pre-calificación de las Unidades de Crédito Productivo (UCP) previo a su elevación a la Secretaría de Comercio de la Nación para su homologación final.
- **Comisión de Crédito y Riesgo:** integrada por los representantes de talleristas y de marcas, con el representante de la Secretaría de Producción Municipal como árbitro con voto de desempate definitivo. Competencia exclusiva para validar la viabilidad de las Órdenes de Producción (OP) y autorizar los adelantos del FDI. Ningún miembro puede participar en la votación de una OP en la que tenga interés directo o indirecto. El representante municipal presidirá esta comisión y actuará como garante de la paz social y el arraigo local en cada decisión de financiamiento.

C. Plazos Máximos Vinculantes

La burocracia es el enemigo silencioso de la cadena de valor. Se establecen los siguientes plazos máximos, cuyo vencimiento sin resolución opera el silencio administrativo positivo:

- **Validación de Orden de Producción (e-OP):** 48 horas hábiles desde la presentación.
- **Dictamen de Tecnología Conveniente:** 15 días hábiles desde la solicitud.
- **Certificación de hito productivo:** 24 horas hábiles desde la notificación del taller.
- **Mediación de conflicto:** 10 días hábiles desde la presentación de la parte reclamante.

El incumplimiento reiterado de estos plazos es causal de remoción, con resolución en asamblea extraordinaria convocada dentro de los 5 días. Para los casos de bloqueo

deliberado por motivos políticos, el sistema informático de ARCA dará por aprobada la OP por Silencio Administrativo Positivo, garantizando que ninguna interna partidaria frene la producción del tallerista.

Protocolo de e-OP Espejo y Duplicación Express: Cuando se registre una e-OP que constituya una réplica técnica de una orden certificada de forma positiva en los doce (12) meses anteriores, y donde las únicas modificaciones residan en el volumen físico de unidades a producir o en la actualización nominal del monto totalizado, el instrumento adquirirá la condición de '*Vía Rápida*' (*Fast-Track*). El sistema informático centralizado exceptuará a la orden de todo proceso de re-homologación técnica por el INTI o auditoría de escala por la MES, procediéndose a la convalidación e interoperabilidad digital de forma inmediata y automatizada dentro de un plazo técnico máximo de dos (2) horas desde su carga, supeditado exclusivamente al cruce de consistencia de la capacidad productiva disponible en el legajo del taller.

Régimen de e-OP Multitaller y Descentralización de Lotes

- **Estructura de Consorcio Productivo:** En aquellos casos donde la escala de producción de una marca comitente requiera la intervención simultánea de múltiples unidades productivas para un mismo lote estacional, la plataforma digital permitirá la emisión de una única e-OP Unificada con formato de Consorcio Productivo. El emisor asociará de forma desagregada los CUIT o CUIL de los talleristas intervinientes, asignando a cada legajo de forma taxativa el segmento técnico del proceso (corte, aparado, costura, armado o vulcanizado) o el volumen físico parcial de unidades bajo su responsabilidad.
- **Clearing Financiero Desacoplado:** El procesamiento de los fondos de fomento y adelantos líquidos operará bajo la modalidad de Escrow digital atomizado. El sistema del FDI liquidará de forma automatizada e independiente el porcentaje correspondiente al Hito Cero a las cuentas de clearing inembargables de cada tallerista incorporado, conforme al presupuesto de su servicio específico. La certificación de avances de obra y la consecuente liberación de fondos por hitos se tramitará de manera desacoplada; el cumplimiento y validación técnica de un tallerista gatillará su clearing de pago en 24 horas hábiles, sin que las eventuales demoras de los demás eslabones de la OP madre congelen su flujo de caja.
- **Mecanismo de Redistribución Solidaria de Lotes:** Si durante el ciclo de producción uno de los talleres asociados sufriera una parálisis operativa fortuita o retraso por causales de fuerza mayor debidamente homologadas por el Promotor Territorial (PTF), la Comisión de Homologación Técnica de la MES local estará facultada para fragmentar el lote remanente y reasignarlo de forma automatizada a talleres linderos de la red que demuestren capacidad ociosa verificada en la Bolsa de Trabajo. El clearing final de repago

de la orden se liquidará de forma estrictamente proporcional a la cantidad de unidades terminadas y certificadas por cada taller participante, preservando el giro comercial de la marca y la paz social del territorio.

D. Régimen Gradual de Disciplina Comunitaria

Ante incumplimientos recurrentes al Código de Conducta Comunitario, retrasos injustificados en la liberación de hitos financieros en Escrow, o intentos de imposición de precios de miseria, la MES local aplicará el siguiente Régimen Gradual de Disciplina, previo a la instancia de exclusión total de FIMCA:

- **Apercibimiento Digital con Alerta en la Bolsa:** Publicación de la falta en el legajo digital de la marca dentro de la Bolsa de Trabajo Sectorial por el término de treinta (30) días, funcionando como advertencia para el resto de los talleres de la red.
- **Quita de Puntos del Score Solidario:** Penalización con la baja de hasta el cincuenta por ciento (50%) de las Unidades de Crédito Productivo (UCP) acumuladas en el período, provocando la pérdida automática de la prioridad en los cupos aduaneros de Importación Temporal.
- **Congelamiento Temporal del Giro de Stock:** Suspensión por el término de quince (15) días hábiles de la autorización aduanera para retirar lotes terminados de los talleres de maquila adheridos, forzando la conciliación obligatoria en la MES bajo apercibimiento de ejecución de las garantías líquidas depositadas en el FDI.

E. Del Régimen de Previsibilidad de Entrega y Responsabilidad Productiva del Taller

1. Garantía de Cumplimiento de Plazos de Entrega

Los talleristas, SAS y unidades productivas registradas en la Bolsa de Trabajo Sectorial asumen el compromiso vinculante de cumplimiento de los cronogramas de entrega estipulados en la Orden de Producción digital (e-OP), considerándose el factor tiempo como un elemento crítico de la competitividad del régimen.

2. Causales de Exclusión por Fuerza Mayor

No se aplicará penalización ni quita de incentivos cuando la demora responda a causales de fuerza mayor debidamente acreditadas y homologadas por el Promotor Territorial de Formalización (PTF) ante la MES local, tales como:

- **Desabastecimiento logístico ajeno al taller:** Retrasos por parte de la marca comitente en la entrega de materia prima, cueros, matrices o avíos declarados en la receta de materiales (BOM).

- **Siniestros o contingencias de infraestructura:** Cortes del suministro energético, roturas fortuitas de maquinaria pesada sin repuestos inmediatos, o razones de fuerza mayor de carácter socio-ambiental o de salud pública en el núcleo productivo del taller.

3. Protocolo de Alerta de Asistencia Recíproca ante Cuellos de Botella

Si el tallerista detecta de forma anticipada una imposibilidad técnica o de capacidad instalada para cumplir con el vencimiento del hito, deberá activar la Alerta de Asistencia Recíproca en la plataforma digital con una antelación mínima de setenta y dos (72) horas.

- **Redistribución Solidaria de Lotes:** La Comisión de Homologación Técnica de la MES local estará facultada para fragmentar el lote remanente y reasignarlo de forma automatizada a talleres linderos con capacidad ociosa verificada.
- **Liquidación Proporcional:** El pago final de la e-OP se liquidará de forma estrictamente proporcional a la cantidad de pares o prendas terminadas y certificadas por cada taller participante, preservando la paz social del territorio.

4. Penalidades por Negligencia de Entrega o Desvío de Stock

Ante incumplimientos por negligencia manifiesta, impericia grave o desvío de materias primas fiscalizadas, la MES aplicará de forma inmediata:

- **Compensación Líquida a la Marca:** El fondo de riesgo del FDI local indemnizará a la marca comitente damnificada por el valor de costo de reposición de los materiales perdidos o el tramo neto del Hito Cero ejecutado y no entregado.
- **Ejecución y Repago del Tallerista:** El FDI repetirá el cobro contra las futuras Órdenes de Producción que reciba el tallerista infractor, aplicando una retención automática de hasta el treinta por ciento (30%) de sus ingresos líquidos de clearing hasta saldar la deuda.
- **Pérdida de Visibilidad Prioritaria:** El tallerista sancionado sufrirá la baja automática de su insignia de destaque en la Bolsa por noventa (90) días en la primera infracción, y la exclusión definitiva del régimen ante la segunda reincidencia comprobada.

5. Cláusula de Salvaguarda Financiera y Acción Civil por Dolo

Ante la comprobación fehaciente de fraude documental, desvío deliberado de materias primas fiscalizadas o simulación reiterada de e-OP con el objeto de vaciar los adelantos financieros del Hito Cero, y si el tallerista o unidad productiva suspendiera de forma permanente su actividad en la Bolsa para evadir el repago mediante retenciones automáticas, la MES local procederá de inmediato:

- A la baja automática y definitiva del Monotributo Productivo y exclusión perpetua de los beneficios del Proyecto FIMCA.

- A la caducidad inmediata del beneficio de inembargabilidad de los activos particulares de los socios si se tratara de una SAS, activando la responsabilidad solidaria e ilimitada por dolo comunitario.
- A la remisión de los antecedentes técnicos y biométricos a la justicia ordinaria competente para iniciar las acciones penales y de recuperación patrimonial pertinentes, resguardando la integridad del capital del Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI).

F. Red de Centros de Innovación y Formación de Oficios (CIFO)

1. Objeto, Financiamiento y Acceso Comunitario

Se crea la Red de Centros de Innovación y Formación de Oficios (CIFO) con el objeto de calificar recursos humanos e instituir una política de seguridad ciudadana preventiva mediante la inclusión sociolaboral de la juventud. Su financiamiento operativo provendrá del tres por ciento (3%) de los recursos del FDI local, constituyendo un fondo de afectación específica e inembargable.

- **Principio de Acceso Popular sin Prerrequisitos:** Los CIFOs tendrán carácter de puente comunitario irrestricto. Queda taxativamente prohibida la exigencia de acreditaciones educativas previas —como el ciclo secundario completo— para el ingreso. El único requisito de admisión es la voluntad de inserción productiva.

2. Gobernanza Co-Gestionada: Trípode Institucional

La dirección y operación de cada CIFO regional se articulará de forma obligatoria mediante un esquema tripartito:

- **El Gremio de Rama (Sindicato):** Responsable de los estándares de calificación, condiciones de salud laboral y provisión de los maestros instructores del oficio, resguardando la transmisión del saber práctico de las bases.
- **La Articulación Empresarial y de Diseño:** Comité integrado por talleristas, PyMEs de confección, diseñadores y comercializadores homologados, encargados de definir los requerimientos de mano de obra en tiempo real según la demanda de la Bolsa de Trabajo.
- **El Soporte Técnico e Infraestructura Pública:** El Municipio cederá en comodato los espacios físicos para las aulas, mientras que el INTI aportará la homologación tecnológica y certificará los títulos oficiales de Idoneidad en el Oficio.

3. Beca de Estímulo y Lote Escuela

Los alumnos percibirán una Beca de Estímulo Productivo del FDI desde el primer día. Los Lotes Escuela —prendas o calzados resultantes de sus prácticas— contarán con el Sello de Buen Diseño y se canalizarán a través de la Bolsa de Trabajo para compras del Estado o

marcas aliadas. El cincuenta por ciento (50%) de la renta neta se distribuirá entre los estudiantes como premio directo al cumplimiento.

4. Bolsa de Inserción Automatizada

Los egresados de los CIFO obtendrán de forma automática su alta en el Monotributo Productivo o el Puente SAS y se incorporarán con rango de Prioridad 1 (Destacado de Oficio) en el directorio digital de la Bolsa de Trabajo. Las PyMEs o marcas comitentes que contraten a estos egresados mediante el registro de una e-OP obtendrán una bonificación de prioridad técnica en el sistema de asignación de fondos del FDI, reduciendo en un diez por ciento (10%) el plazo máximo de acreditación horaria de sus certificados de hito productivo en la cuenta de clearing, garantizando la liberación de la liquidez de la orden en un entorno prioritario de la jornada financiera

G. Banco Comunitario de Maquinaria y Bienes de Capital

1. Objeto de Movilización de Activos Productivos

Se crea el Banco Comunitario de Maquinaria y Bienes de Capital para relevar, reacondicionar y asignar en comodato productivo las maquinarias industriales —inyectoras, aparadoras, cortadoras y afines— que se encuentren fuera del circuito operativo, acelerando la capitalización de unidades productivas emergentes y optimizando el uso de los recursos del FDI.

2. Censo, Cesión Voluntaria e Incentivo Fiscal

- **Relevamiento por Promotores (PTF):** Los PTF, en coordinación con las Secretarías de Producción Municipal y las Cámaras Sectoriales, confeccionarán el padrón distrital de maquinaria industrial en desuso o paralizada.
- **Incentivo de Extinción de Pasivos Preexistentes:** Los titulares de bienes ociosos que los cedan en comodato obligatorio por treinta y seis (36) meses a la Red CIFO o a SAS registradas en la Bolsa, accederán a la condonación total de sus pasivos tributarios y multas preexistentes de ARCA vinculados a la actividad industrial anterior.

3. Puesta a Punto y Calibración Soberana

Las maquinarias ingresadas al Banco serán derivadas a los talleres-escuela de los CIFO de cercanía. Su reparación y puesta a punto constituirá el módulo práctico fundamental de los alumnos avanzados, con supervisión del INTI y los maestros del Sindicato. Los insumos requeridos serán financiados por el fondo operativo de fomento del FDI local.

4. Asignación por Récord de Cumplimiento

Una vez certificada la aptitud técnica por el INTI, el Banco de Maquinaria asignará el equipamiento en comodato con opción a transferencia definitiva de dominio a los egresados

Prioridad 1 de los CIFO y a los talleres de la Bolsa que demuestren un récord impecable de entrega en sus primeras tres (3) e-OP, erradicando el scoring patrimonial bancario como limitante del crecimiento.

H. Régimen de Licenciamiento, Garantías y Mantenimiento de Tecnología Conveniente

1. Criterio de Homologación

Los bienes de capital incorporados al régimen mediante financiamiento del FDI o asignación del Banco de Maquinarias deberán responder estrictamente al estándar de Tecnología Conveniente, priorizando aquella maquinaria cuya ingeniería permita el mantenimiento soberano, la sustitución local de componentes y la operabilidad intensiva en mano de obra, rechazando tecnologías con bloqueos de software o patentes restrictivas de reparación externa.

2. Apertura de Licencias y Planos de Despiece

Los proveedores de maquinaria homologados deberán entregar junto al equipamiento:

- Las licencias de software de control operativo bajo modalidades de código abierto o acceso técnico irrestricto sin costo de renovación anual.
- Los planos de despiece mecánico, diagramas electrónicos y manuales de mantenimiento preventivo completamente traducidos y pesificados.

3. Red de Servicios Técnicos Comunitarios mediante los CIFO

Las garantías contractuales, la calibración técnica periódica y el mantenimiento correctivo de la totalidad del parque industrial adherido a FIMCA será ejercida de forma descentralizada por la Red CIFO de cada distrito. Los talleres y SAS adheridos abonarán un canon de mantenimiento pesificado y unificado de forma directa a la cuenta de fomento del FDI local, eliminando los sobrecostos de la intermediación corporativa privada.

4. Cobertura por Parálisis Productiva Fortuita

Ante una avería crítica que paralice el taller y cuya resolución demande más de cuarenta y ocho (48) horas hábiles:

- **Asignación de Muletto Técnico:** El Banco de Maquinarias otorgará en comodato temporal de urgencia una máquina de reemplazo en un plazo máximo de 24 horas.
- **Compensación por Lucro Cesante:** El fondo de riesgo del FDI liquidará a favor de los trabajadores del taller afectado una compensación económica diaria equivalente al valor promedio de las e-OP caídas durante el lapso de parálisis forzosa.

SECCIÓN II (ter): Parámetros Financieros del Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI)

Justificación

Una herramienta financiera sin parámetros es una intención sin sustento. El FDI no es un concepto: es un fondo con capital real, reglas de apalancamiento, límites de exposición y mecanismos de capitalización recurrente. Esta sección establece los parámetros base que permiten su evaluación técnica y su defensa ante organismos de contralor.

A. Parámetros Operativos Base

Parámetro	Valor propuesto	Fundamento
Capital inicial del FDI	\$ 15.000 millones (pesos)	Reasignación de fondos fiduciarios nacionales existentes
Adelanto máximo por unidad	Equivalente a 3 meses de facturación promedio declarada	Alineado al ciclo productivo del calzado (temporada)
Ratio de apalancamiento	1:3 (1 peso garantiza hasta 3 pesos de adelanto)	Estándar de fondos de garantía de segundo piso en Argentina
Tasa de incobrabilidad sostenible	Hasta 8% anual sin capitalización extraordinaria	Margen conservador con garantía de hitos productivos
Plazo de rotación del fondo	30 días	Alineado al ciclo de producción y cobro del sector calzado
Tasa del adelanto al tallerista	Por debajo de la tasa activa MiPyME del BCRA	Diferencia bonificada por el Estado mediante afectación presupuestaria

B. Fuentes de Capitalización Recurrente

El FDI no depende de una asignación presupuestaria única. Su sustentabilidad descansa en tres fuentes de flujo continuo:

- **Afectación de Derechos de Exportación:** El 0,5% de las retenciones percibidas sobre la exportación de hidrocarburos y litio se afecta de forma específica e intangible al Fondo de Sustentabilidad Central del FDI. Esta afectación garantiza que la renta de los recursos no renovables financie la producción manufacturera de trabajo intensivo.
- **Reservas de Capital de Marcas Comitentes:** Como condición de acceso al sistema, las marcas comitentes integran una reserva equivalente al 2% de su facturación anual declarada al FDI del nodo regional. Esta contribución es deducible del Impuesto a las Ganancias como gasto de organización sectorial.
- **Ahorro Patriótico:** Cooperativas, cajas de profesionales y pequeños ahorristas pueden suscribir participaciones en los Sub-Fideicomisos Provinciales con un monto mínimo equivalente a un (1) Salario Mínimo, Vital y Móvil. La rentabilidad está vinculada al volumen de producción certificada por la MES regional.
- **Emisión de Títulos de Deuda Fiduciaria ("Bonos de Infraestructura Productiva - BIP"):**

- **Objeto de Captación de Gran Escala:** Autorízase al fiduciario del FDI, bajo propuesta del Consejo Superior de la MES Federal, a emitir valores representativos de deuda fiduciaria y certificados de participación denominados *Bonos de Infraestructura Productiva (BIP)*, destinados a la captura de capitales provenientes de inversores institucionales, fondos de inversión privados, compañías de seguros y entidades financieras reguladas.
- **Asignación de Fondos Específica:** Los recursos obtenidos por la colocación de los BIP se dividirán en compartimentos estancos, destinándose un cincuenta por ciento (50%) al robustecimiento del Fondo de Garantía de Segunda Línea para el apalancamiento del clearing de las e-OP, y el cincuenta por ciento (50%) restante de forma directa a planes de capitalización, adquisición de bienes de capital para el Banco de Maquinarias y el sostenimiento de la Red CIFO.
- **Garantía, Estructura y Preferencia de Cobro:** Los BIP se emitirán en series denominadas en módulos indexados vinculados de forma automatizada al Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) o al valor de la Unidad de Cuenta Industrial, gozando de una estructura de cobro preferencial "Senior" sobre el flujo de clearing del fondo. Contarán con el reaseguro contracíclico de afectación específica de los Derechos de Exportación establecidos en este régimen.
- **Exención Impositiva:** Las utilidades, intereses y ganancias de capital derivadas de la suscripción, tenencia y negociación de los BIP estarán totalmente exentas del Impuesto a las Ganancias, del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios por el término de diez (10) años.
- **Principio de Paridad de Indexación y Sostenibilidad Fiduciaria:** A los fines de evitar descalces financieros de tasas que comprometan la liquidez de largo plazo del FDI, se establece que todas las Órdenes de Producción ('e-OP') que reciban adelantos líquidos o financiamiento de tramos por el fondo, devengarán sus saldos en Unidades de Cuenta Industrial indexadas al Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) del INDEC. Ningún instrumento de fomento podrá pactarse a tasa nominal fija en pesos cuando la estructura de fondeo mayorista de los Bonos de Infraestructura Productiva (BIP) exija rendimientos indexados concurrentes, garantizándose el perfecto equilibrio patrimonial del fideicomiso

C. Auditoría, Transparencia e Inembargabilidad

El FDI está sujeto a auditoría anual independiente por una firma externa designada por concurso, con publicación obligatoria del estado patrimonial, el índice de incobrabilidad real y el volumen de OP financiadas dentro de los 90 días del cierre de cada ejercicio.

Ningún activo del FDI puede ser embargado, cedido ni afectado en garantía de deudas ajenas a la cadena de valor. Esta inembargabilidad se establece expresamente en la ley constitutiva del fideicomiso.

SECCIÓN III (bis): Criterios Objetivos para la Homologación de "Tecnología Conveniente"

Justificación

El filtro de "Tecnología Conveniente" es una herramienta de soberanía, no un mecanismo de protección corporativa. Su eficacia depende de criterios objetivos que impidan que los productores locales de maquinaria utilicen la MES para bloquear tecnología competitiva bajo el paraguas del interés nacional.

A. Definición Objetiva de "No Disponible Localmente"

Criterios Objetivos de Exclusión: Se considera que una tecnología no está disponible localmente cuando la oferta industrial nacional no cumple de forma simultánea las siguientes tres condiciones estrictas:

- **Plazo de entrega:** El proveedor nacional no puede entregar el bien en un plazo igual o inferior a noventa (90) días corridos desde la orden de compra formal.
- **Garantía:** El proveedor nacional no ofrece una cobertura de garantía técnica mínima de doce (12) meses sobre el bien y sus componentes o repuestos críticos.
- **Precio:** El precio del bien de origen nacional equivalente supera en más del treinta por ciento (30%) el valor del bien importado puesto en planta (CIF), calculado con flete, seguro y derechos de importación en condiciones ordinarias.

Instancia de Validación Obligatoria: A los fines de coordinar este automatismo con las facultades de la Comisión de Homologación Técnica de la MES, ante toda solicitud de importación con arancel cero, el representante del **INTI** dispondrá de un plazo máximo improrrogable de quince (15) días hábiles para emitir su informe técnico.

Operatividad del Silencio Administrativo Positivo: Si la oferta nacional incumpliera aunque sea una de las tres condiciones objetivas mencionadas en el apartado anterior, o si el representante del INTI omitiera la emisión de su dictamen técnico dentro del plazo establecido de quince (15) días hábiles, el beneficio de arancel cero operará de pleno derecho por ministerio de la ley por vía de Silencio Administrativo Positivo, procediéndose a la emisión automática del certificado de liberación aduanera por la plataforma centralizada

B. Registro Público de Homologaciones

Toda decisión de la Comisión de Homologación Técnica sobre elegibilidad de tecnología importada se publica en el portal digital de la MES y en el Boletín Oficial dentro de las 48 horas de su adopción, con los fundamentos técnicos del INTI que la sustentan. Esta publicidad genera jurisprudencia sectorial, reduce la arbitrariedad y permite que los propios

productores nacionales conozcan las condiciones que deben mejorar para recuperar el mercado.

C. Plazo Máximo Duro y Silencio Positivo

A los fines de neutralizar el desabastecimiento financiero y garantizar la agilidad absoluta del flujo logístico de la cadena, se establecen los siguientes plazos máximos perentorios, cuyo vencimiento sin pronunciamiento expreso activará el mecanismo centralizado de Silencio Administrativo Positivo:

- **Validación Tecnológica de la Orden de Producción (e-OP):** Cuarenta y ocho (48) horas hábiles desde su carga en la plataforma digital. Este plazo express rige de forma exclusiva sobre el instrumento financiero informático de arranque. Transcurridas las 48 horas sin mediar objeción por la Comisión de Crédito, el sistema de ARCA dará por aprobada e interoperable la e-OP por Silencio Positivo, impidiendo que bloqueos deliberados de carácter político o partidario frenen la liquidación de fondos del Hito Cero hacia el taller.
- **Certificación de Hitos Productivos de Avance:** Veinticuatro (24) horas hábiles desde la notificación digital de finalización de tramo realizada por el tallerista mediante la aplicación móvil.
- **Instancia de Mediación de Conflictos Comerciales y de Cumplimiento:** Diez (10) días hábiles desde la presentación formal del reclamo por cualquiera de las partes de la e-OP (marcas comitentes o talleristas) ante la MES local. Este plazo prolongado aplicará con exclusividad para la resolución de disputas de fondo respecto a calidad de entregas, diferencias de matriz de costos, o readecuaciones salariales retroactivas derivadas del régimen de control del Veto Ex-Post

SECCIÓN IV (bis): El Monotributo Productivo — Pieza Central de la Formalización

Justificación

El aparador de barrio, el cortador a destajo y la costurera que cobra en efectivo son el eslabón más vulnerable y más numeroso de la cadena. La SAS resuelve el problema del industrial que presta su CUIT; el Monotributo Productivo resuelve el problema del trabajador que no tiene CUIT propio ni razón práctica para obtenerlo bajo el sistema actual.

A. Alta Automatizada y Retención en la Fuente: El Circuito

El Monotributo Productivo está concebido con un alcance estrictamente delimitado: **no aplica a las marcas comitentes ni a las unidades productivas** (las cuales tributan bajo sus regímenes societarios e impositivos correspondientes), sino **exclusivamente a las personas humanas que prestan servicios manuales, artesanales o a destajo de forma individual y eventual** (aparadores de barrio, cortadores, costureras).

El régimen se activa por el flujo real del trabajo y opera sin fricción burocrática:

- **Asociación en la e-OP:** Una marca comitente registra una e-OP digital en la plataforma incorporando el CUIL del prestador del servicio eventual en la etapa correspondiente.
- **Alta de Oficio Instantánea:** La emisión de esa primera orden gatilla de forma automática la inscripción de oficio del prestador en el Monotributo Productivo, validando su identidad mediante DNI digital y biometría con RENAPER integrada a ARCA. El trabajador no debe trasladarse a ninguna dependencia pública, no requiere tramitar clave fiscal ni gestionar turnos.
- **Descuento en la Fuente sobre el Monto a Liberar:** El sistema elimina la cuota fija mensual tradicional (que generaba deudas artificiales en períodos de inactividad). El tributo se recauda mediante una **micro-retención automática del 1% o 2% (promedio 1.5%) que el FDI debita directamente del monto bruto que tiene que liquidar y liberar a favor del prestador eventual.**
- **Exclusión Expresa de la Marca y del Taller Gestor:** Esta micro-retención **no se le cobra ni se le descuenta a la marca comitente ni al taller gestor subcontratante**, cuyo compromiso de pago respecto al valor acordado de la orden es invariable. Es una retención tributaria y de seguridad social practicada en la fuente sobre la remuneración bruta del propio prestador.
- **Acreditación Neta Inmediata:** El FDI deriva automáticamente la micro-retención del 1%-2% hacia la cuenta recaudadora unificada de ARCA, y acredita de forma instantánea el remanente neto (98% a 99%) en la cuenta de clearing o billetera virtual del prestador eventual, con libre disponibilidad absoluta y sin declaraciones juradas.

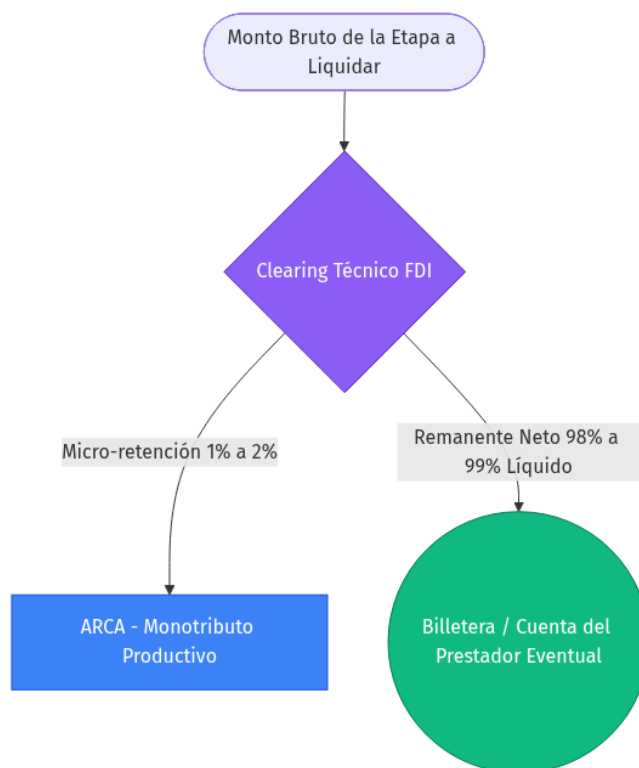


Figura 4. Arquitectura de Formalización "Sin Estrés" para Prestadores Eventuales. La micro-retención del 1% o 2% se descuenta de forma automatizada exclusivamente del monto bruto que el FDI libera al trabajador eventual por su servicio (sustituyendo la cuota fija mensual). No representa retención ni sobrecosto para la marca comitente ni para el taller principal. El trabajador percibe su neto de forma instantánea sin trámites ni liquidaciones manuales.

B. Período de Gracia y No Acumulación de Deuda Retroactiva

Los primeros seis (6) meses desde el alta automática, la micro-retención es la única obligación del prestador. Sin categorización, sin declaraciones juradas, sin ningún trámite adicional.

Cláusula de no retroactividad: el alta en el Monotributo Productivo no genera deudas por períodos anteriores no registrados. El Estado renuncia expresamente a toda acción de determinación de oficio, recategorización retroactiva o ejecución fiscal fundada en actividad informal previa a la adhesión al régimen.

Esta cláusula debe comunicarse con la misma jerarquía que el beneficio principal y figurar en los primeros 100 caracteres de cualquier pieza dirigida al sector.

C. Límites, Blindaje Anti-Fraude y Autonomía Crediticia

Las facturas emitidas bajo el Monotributo Productivo están estrictamente vinculadas a una e-OP sectorial registrada y topadas anualmente hasta el límite de la Categoría A del Monotributo general. Un prestador sin OP registrada vinculada no puede emitir factura bajo este régimen.

- **Liquidación del Tramo Final y Cierre Fiscal (`FISCAL\_PENDING`):** La acreditación definitiva del saldo final de cobro en el clearing del FDI está supeditada a la efectiva emisión del comprobante fiscal oficial constatada por interoperabilidad con ARCA. Esta regla rige tanto para el tallerista ejecutor integral de la orden como para los prestadores eventuales externos e independientes (aparadores artesanales, cortadores a destajo bajo Monotributo Productivo) que lleven adelante fases intermedias.
- **Tope de Retención de Etapa para Prestadores Eventuales:** Con el objeto de resguardar el sustento diario del trabajador de base y la liquidez inmediata de la economía popular, a los prestadores eventuales independientes se les podrá retener únicamente una porción de resguardo de la etapa específica que llevaron adelante, la cual **en ningún caso podrá ser superior al treinta por ciento (30%)** del valor presupuestado para dicha fase. El porcentaje restante (al menos el 70%) se liquida de manera automática e inmediata contra la certificación física de la etapa (PoPW), quedando el tramo retenido a la espera de la emisión del comprobante electrónico en ARCA, sin devengar mora comercial.

La legislación garantizará el derecho del taller y del prestador a presentarse ante el FDI de manera autónoma para reclamar el desembolso de los anticipos y liquidaciones devengadas por su labor en la e-OP homologada, sin requerir intermediación ni autorizaciones adicionales de la empresa comitente. Esta autonomía crediticia y procesal emancipa al eslabón productivo de base y constituye la condición indispensable para que el historial generado bajo el Monotributo Productivo adquiera valor financiero real.

D. Mecanismo de "Suspensión Activa de Oficio" contra la Acumulación de Pasivos Cíclicos

La viabilidad territorial del Monotributo Productivo radica en que el tributo debe acompañar el flujo real de la economía popular y no los tiempos burocráticos del Estado. El mayor desincentivo para la formalización del eslabón de base (aparadores, costureros a destajo) es el riesgo a quedar atrapados en un sistema de cuotas fijas mensuales que continúan devengando deudas, intereses y multas durante los períodos de inactividad o caída del consumo.

Para resolver este cuello de botella estructural, el presente régimen institucionaliza la "Suspensión Activa de Oficio", un mecanismo automatizado por software soberano que opera bajo las siguientes pautas:

- **Gatillo por Inactividad de e-OP:** Si transcurren quince (15) días corridos desde la finalización y liquidación definitiva de la última Orden de Producción Digital (e-OP) vinculada al CUIL del prestador del servicio manual, sin que el sistema registre la asignación de un nuevo lote activo, la plataforma procesará de oficio y de forma inmediata la mutación de su estado fiscal hacia la condición de Suspensión Activa.
- **Congelamiento Absoluto de la Carga Tributaria:** Mientras el trabajador permanezca en estado de Suspensión Activa, se interrumpe de pleno derecho la exigencia de cualquier tipo de régimen informativo, declaración jurada o cuota regulatoria. El mantenimiento del CUIT en este estado no generará bajo ningún concepto deudas fiscales, previsionales, recargos ni intereses resarcitorios ante los organismos de recaudación. La obligación fiscal se reduce a cero (0) si la producción física es cero (0).
- **Reactivación de Oficio en Milisegundos:** El estado de suspensión se levantará automáticamente en el instante exacto en que cualquier MiPyME o SAS registrada en el sistema ingrese una nueva e-OP que incorpore el CUIL del trabajador. La reactivación se ejecuta por flujo informático, devolviendo al aportante la plena capacidad de emisión de comprobantes sectoriales sin requerir trámites presenciales, claves fiscales ni nuevas validaciones biométricas.

Addenda II: Resistencias del Sector, Organización del Pueblo y Gobernanza Territorial

Tutela Sindical, Inclusión Financiera, Score Solidario e IA Algorítmica

Nota de uso: Esta Addenda II consolida el texto original y la totalidad de las reformas y adiciones incorporadas: reemplazos de las Secciones VIII.A y VIII.C.2, y las nuevas Secciones VIII.E a VIII.O. El orden de secciones sigue el reordenamiento normativo acordado. El estilo y la doctrina son continuación directa del texto base.

SECCIÓN VIII: De las Resistencias del Sector Informal a la Organización del Pueblo

Introducción Doctrinaria

Una propuesta que no contempla las razones por las cuales sus destinatarios pueden resistirla no es una propuesta honesta: es un decreto de escritorio que choca con la realidad y se rompe. La doctrina de la Comunidad Organizada reconoce que la libertad no se impone; se construye desde la confianza. Y la confianza, en el taller de barrio, no la genera una sigla nueva ni un formulario digital: la genera el compañero que ya adhirió y le cuenta cómo le fue.

Esta sección identifica las resistencias reales del tallerista informal, establece las respuestas que el régimen debe incorporar para neutralizarlas, crea la Bolsa de Trabajo Sectorial como puente entre la formalización y el mercado, y articula el conjunto con las organizaciones libres del pueblo que ya operan en el territorio.

A. Análisis de Resistencias del Tallerista Informal y Respuestas del Régimen

Resistencia 1: Desconfianza Histórica en el Estado

La experiencia concreta del aparador de barrio con el Estado no es abstracta. Es la inspección municipal que llegó a pedir coima, la notificación de AFIP por deuda que no entendió cómo se generó, la tarifa que subió mientras el precio de la hora de trabajo se congelaba. Veinte años operando en efectivo no son una elección ideológica: son la consecuencia racional de un sistema que históricamente cobró más de lo que dio.

Presentarle a ese trabajador un régimen nuevo con siglas distintas activa de inmediato el mecanismo de autodefensa: "esto también me va a salir caro". Esa resistencia no se vence con un folleto del gobierno. Se vence con un par de la cuadra que ya adhirió y puede mostrar, con números reales y en el mismo idioma, que esta vez es diferente.

Respuesta del régimen:

El primer contacto del régimen con el tallerista informal no es institucional ni burocrático: es territorial y comunitario. Se establece la figura del Promotor Territorial de Formalización (PTF), trabajador del propio sector con al menos doce (12) meses de antigüedad en el régimen, designado por la MES local con honorario mensual equivalente a dos (2) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, financiado con recursos del FDI. El PTF recorre el territorio, habla el mismo idioma, conoce los mismos problemas y puede mostrar su propia experiencia de adhesión. No es un funcionario: es un par. La meta cuantificable del programa es que cada Promotor acompañe la adhesión de al menos diez (10) talleristas por trimestre en su zona de actuación.

Resistencia 2: El Miedo a Perder la Flexibilidad

El aparador informal puede trabajar para tres comitentes distintos en la misma semana, cobrar el viernes y reorganizar su agenda el lunes según la demanda. En su imaginario, la formalización significa atarse a un único empleador, perder esa movilidad y quedar expuesto si la relación se deteriora. Este miedo no es irracional: es la experiencia de quienes conocen el empleo en relación de dependencia y no quieren replicarla.

Respuesta del régimen:

La ley establece de forma expresa e irrenunciable que la inscripción en el Monotributo Productivo y la emisión de facturas vinculadas a Órdenes de Producción no crean, bajo ninguna circunstancia, presunción de relación de dependencia laboral entre el tallerista y el comitente. El tallerista es un trabajador autónomo que puede tener tantas e-OP activas simultáneamente con tantos comitentes distintos como su capacidad productiva permita, y puede interrumpir su relación con cualquier comitente sin preaviso y sin consecuencias laborales. Esta garantía debe figurar en el primer párrafo de toda comunicación oficial dirigida al sector, en lenguaje llano y sin jerga jurídica.

Resistencia 3: El Costo Inmediato frente al Beneficio Diferido

El tallerista informal razona en el corto plazo porque su situación financiera no le permite hacer otra cosa. El historial crediticio que construirá, la jubilación futura, el acceso al FDI son beneficios reales pero diferidos. La micro-retención del 1% o 2% que descuenta el sistema es plata que antes entraba entera al bolsillo.

Respuesta del régimen:

El régimen garantiza un beneficio tangible e inmediato desde el primer día de adhesión: la incorporación automática a la Bolsa de Trabajo Sectorial (Sección VIII.B). El tallerista registrado aparece en el directorio público verificado de la cadena, accesible para todas las marcas y comitentes adheridos al sistema, con nuevos clientes potenciales desde el día uno,

sin intermediarios y sin pagar comisión a ninguna plataforma privada. La formalización tiene que pagar desde el primer mes. La Bolsa de Trabajo es ese pago inmediato.

Resistencia 4: El Temor a la Deuda Retroactiva

Muchos talleristas evitan cualquier contacto con sistemas de registro porque asumen que en el momento en que aparecen en una base de datos, el Estado les reclamará todo lo que no tributaron. Este miedo es frecuentemente más poderoso que cualquier beneficio prometido, y no es infundado: existen antecedentes de regímenes de blanqueo que generaron consecuencias impositivas no anticipadas para quienes adhirieron.

Respuesta del régimen:

La Cláusula de No Retroactividad es la garantía más importante del Monotributo Productivo y debe comunicarse con la misma jerarquía que el beneficio principal:

"La inscripción en el Monotributo Productivo no genera deuda, cargo ni reclamación alguna por períodos anteriores a la fecha de alta automática. El Estado renuncia expresamente a toda acción de determinación de oficio, recategorización retroactiva o ejecución fiscal fundada en actividad informal previa a la adhesión al régimen."

Esta renuncia del Estado es la condición de confianza sin la cual ningún otro beneficio tiene credibilidad. Debe figurar en los primeros 100 caracteres de cualquier pieza de comunicación dirigida al sector.

Resistencia 5: La Desconfianza en la MES — El Municipio como Árbitro Político Territorial

Si el tallerista percibe que la MES está dominada por las marcas y los comitentes, la va a ver como otro mecanismo de disciplinamiento patronal con nombre nuevo. A fin de disolver esta tensión de control territorial y evitar la superposición de estructuras burocráticas con los gobiernos locales, el Municipio asume el rol de Garante de Estabilidad Territorial y Árbitro de la Comisión de Crédito y Riesgo de la MES local. La gobernanza local se armoniza bajo las siguientes atribuciones institucionales:

- **Presidencia y Desempate en la Mesa de Crédito:** El representante de la Secretaría de Producción del Municipio presidirá la Comisión de Crédito y Riesgo. Su voto será el mecanismo de desempate definitivo ante disidencias entre las marcas comitentes y los talleristas, garantizando que el financiamiento del FDI se apruebe bajo criterios de paz social, arraigo local y preservación del empleo en el distrito.
- **Ventanilla Única Municipal de Formalización y Habilitación de Oficio:** Al registrarse una e-OP que dé el alta automática en el Monotributo Productivo, el Municipio otorgará de forma automática y en un plazo máximo de 48 horas hábiles la Exención de Tasas Locales

(Seguridad e Higiene, Abasto y Circulación) y la Habilitación Simplificada de Oficio del taller de barrio.

- **Co-Administración de la Compensación Federal:** A cambio de la exención de tasas locales por el término de diez (10) años establecida en el Pacto Fiscal Productivo, el Estado Nacional transferirá de manera directa y automática a las arcas municipales los fondos para infraestructura industrial territorial (pavimentación de accesos logísticos, luminarias LED para corredores productivos y polos tecnológicos territoriales), financiados por la asignación específica de los Derechos de Exportación sobre recursos no renovables.

B. Bolsa de Trabajo Sectorial — Registro Nacional de Capacidades Productivas

Fundamento

La Bolsa de Trabajo Sectorial no es un directorio pasivo: es el mercado organizado de la cadena de valor, gobernado por la Comunidad y no por el algoritmo de una plataforma privada. Su lógica es simple: el tallerista que se formaliza gana visibilidad; la marca que busca capacidad productiva encuentra un proveedor verificado con trazabilidad garantizada por la MES. El mercado funciona mejor cuando la información es transparente y el acceso es equitativo.

Condición de Acceso

La inscripción en la Bolsa de Trabajo Sectorial es automática y gratuita para todo tallerista con alta vigente en el Monotributo Productivo y al menos una (1) e-OP certificada por la MES en los últimos doce (12) meses. La formalización es el requisito de entrada, y el beneficio de mercado que la formalización trae consigo.

Contenido del Perfil Público del Tallerista

Cada tallerista registrado en la Bolsa cuenta con un perfil productivo público que incluye:

- Especialidad declarada y verificada (aparado, corte, costura, vulcanizado, marroquinería, u otro proceso de la cadena).
- Capacidad productiva disponible expresada en unidades por semana, auditada sobre la base de las e-OP certificadas por la MES en el período inmediato anterior.
- Zona de actuación y radio de logística (municipio y localidad).
- Historial de e-OP completadas con calificación bidireccional: el comitente califica al taller y el taller califica al comitente.
- Certificaciones de capacitación obtenidas en los programas del INTI o del Sindicato.
- Indicador de puntualidad en la entrega de hitos, calculado automáticamente por el sistema sobre la base del registro de e-OP certificadas.

El perfil no incluye ningún dato patrimonial, domicilio personal ni información sensible del tallerista. La Bolsa es una herramienta de mercado, no un instrumento de control.

Sistema de Evaluación Bidireccional

La calificación opera en las dos direcciones. El comitente evalúa al tallerista al cierre de cada e-OP (calidad, puntualidad, comunicación). El tallerista evalúa al comitente (pago en término, claridad de instrucciones, respeto de las condiciones pactadas). Ambas calificaciones son públicas y visibles para todos los miembros del sistema. Este mecanismo equipara el poder de información entre quien contrata y quien produce.

Una calificación promedio de comitente inferior a 3 sobre 5 en los últimos seis meses genera una alerta automática en la MES, que puede iniciar una instancia de mediación o suspender temporalmente el acceso del comitente al sistema de adelantos del FDI.

Sub-Bolsa de Formación y Oficios en Extinción

Dentro de la Bolsa de Trabajo Sectorial se crea una sección específica destinada a la preservación y difusión de los oficios de la cadena. Un oficio que no se transmite es capacidad productiva que se pierde para siempre, y la cadena del calzado contiene técnicas —aparado a mano, patronaje artesanal, marroquinería de alta gama— en riesgo de extinción por falta de relevo generacional.

- **Registro de Maestros Artesanos:** talleristas con más de diez (10) años de oficio acreditado y al menos cinco (5) e-OP certificadas pueden inscribirse como Maestros Artesanos. Este reconocimiento no tiene costo, no genera obligaciones adicionales y otorga una distinción visible en su perfil de la Bolsa.
- **Pasantías Productivas Remuneradas:** los Maestros Artesanos pueden publicar en la Sub-Bolsa ofertas de pasantía para jóvenes de entre 16 y 24 años. La pasantía tiene una duración de entre uno (1) y seis (6) meses, es remunerada con recursos del Fondo de Asistencia para la Transformación Digital MiPyME y no genera relación de dependencia.
- **Sello de Buen Diseño Argentino (SBD):** las PyMEs de diseño y talleristas asociados cuyos productos cuenten con la distinción oficial del SBD obtendrán una insignia de visibilidad prioritaria en el directorio público de la Bolsa y accederán a un tramo de anticipo del Hito Cero incrementado hasta el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto total del servicio.
- **Mapa de Oficios del Conurbano:** la MES publica y actualiza trimestralmente un mapa georreferenciado de las especialidades disponibles en cada municipio, identificando los oficios con menor densidad de oferta y mayor riesgo de extinción.

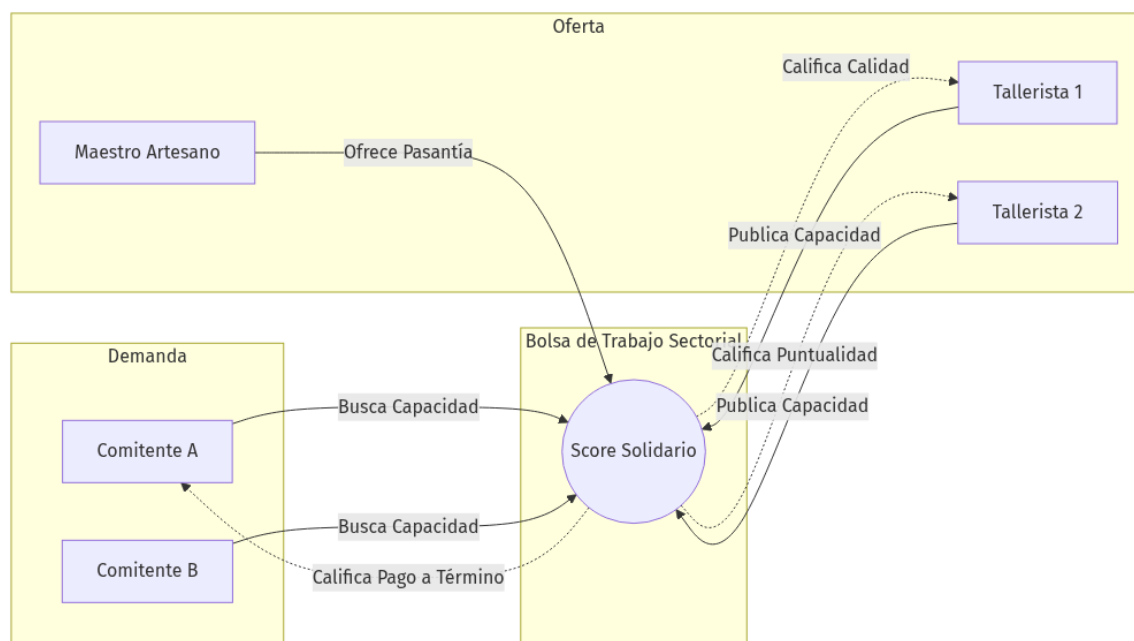


Figura 5: Ecosistema de la Bolsa de Trabajo Sectorial. Grafo que representa la interacción del mercado de la Comunidad Organizada. Oferta y demanda se cruzan mediadas por el "Score Solidario", un sistema de evaluación bidireccional donde tanto las marcas como los talleristas se auditan mutuamente, premiando el cumplimiento y aislando los abusos.

C. Articulación con las Organizaciones Libres del Pueblo

Fundamento Doctrinario

La doctrina de la Comunidad Organizada enseña que el Estado no crea la organización del pueblo: la reconoce, la acompaña y la potencia. Las cámaras empresarias, las asociaciones de microemprendedores, los gremios y los sindicatos preexisten a este régimen y tienen algo que el Estado no puede comprar: legitimidad territorial, confianza de sus representados y conocimiento concreto del territorio. Un régimen que los ignora construye sobre el vacío. Un régimen que los convierte en socios activos construye sobre cimientos que el tiempo y el consenso ya consolidaron.

1. Rol de las Cámaras Empresarias y Asociaciones de Microemprendedores

Las cámaras sectoriales y las asociaciones de microemprendedores son reconocidas como organismos de primer contacto y acompañamiento. Sus funciones específicas son:

- **Difusión territorial del régimen:** las cámaras y asociaciones adheridas reciben materiales de comunicación en lenguaje llano, capacitación para sus equipos técnicos y acceso prioritario a los PTF para organizar jornadas de información en sus sedes.

- **Representación ante la MES:** toda cámara o asociación con personería jurídica vigente y al menos veinte (20) socios activos en la cadena puede postular un representante como observador con voz en las sesiones de la MES local, sin derecho a voto.
- **Ventanilla de Adhesión Descentralizada:** las cámaras y asociaciones adheridas pueden actuar como ventanillas descentralizadas para el registro de e-OP y la tramitación del alta en el Monotributo Productivo. El Estado le delega la interfaz con el tallerista a quien ya tiene su confianza.
- **Fondo de Asistencia Técnica para Organizaciones:** se crea una línea específica dentro del Fondo de Asistencia para la Transformación Digital MiPyME destinada a financiar la digitalización de cámaras y asociaciones del sector, incluyendo el acceso a la plataforma de registro de e-OP y a la Bolsa de Trabajo Sectorial.

2. Rol de los Gremios y Sindicatos — De la Traba Preventiva a la Tutela de Urgencia Ex-Post

Los sindicatos con personería gremial son reconocidos como garantes de la dignidad laboral y socios estratégicos de la formalización. A fin de preservar el principio de agilidad absoluta del régimen —que exige la validación automática de la e-OP en un plazo máximo de 48 horas hábiles—, el sindicato no intervenció de forma preventiva en la carga del instrumento, sino que ejercerá su función de tutela mediante un Régimen de Auditoría Posterior y Medida de Tutela de Urgencia Ex-Post.

- **Auditoría Posterior en Territorio (Ex-Post):** el representante sindical tendrá acceso en tiempo real al tablero digital de la MES local para verificar el volumen de unidades encargadas y el valor pactado. Junto a los PTF, realizará fiscalizaciones en los talleres durante el proceso de producción o al momento de la certificación de hitos, constatando que las condiciones de salud y seguridad sean dignas y que el precio no vulnere los pisos del convenio colectivo de rama.
- **Acción de Tutela de Urgencia Ex-Post y Alerta de Escrow:** Si el sindicato detecta fraude impositivo, subcontratación precarizada o valores por debajo del piso de convenio, interpondrá la Acción de Tutela de Urgencia ante la MES local. Esta presentación producirá el congelamiento preventivo automático de la liberación del último tramo del pago digital en la cuenta de Escrow del FDI por un plazo máximo duro de cuarenta y ocho (48) horas hábiles, término en el cual la Comisión de Homologación Técnica de la MES —actuando como Tribunal Arbitral Territorial— deberá sustanciar el descargo de la empresa y dictar resolución definitiva. Este acto de resguardo preventivo en ningún caso suspenderá el trabajo físico del tallerista ni anulará su derecho al cobro.
- **Cláusula de Sustitución de Garantía Líquida por Continuidad Operativa:** A fin de resguardar el flujo logístico de la cadena y evitar el lucro cesante derivado de la pérdida de la ventana comercial estacional, la pyme o marca comitente afectada por la medida judicial-administrativa podrá solicitar la liberación inmediata del lote de mercadería

retenido en el taller. Para ello, deberá constituir una garantía líquida o depósito de fianza de urgencia en la cuenta del FDI local equivalente al ciento por ciento (100%) del monto salarial o de precio en disputa certificado por el sindicato. Una vez verificado el depósito preventivo por goteo informático, el stock quedará liberado de oficio para su retiro y comercialización, manteniéndose el congelamiento del clearing financiero estrictamente sobre la fianza hasta que el Tribunal de Arbitraje dictamine la resolución final.

Atribuciones y poderes coercitivos del Veto Ex-Post:

- **Obligación de Readecuación Retroactiva:** La sustanciación de la medida forzará la convocatoria urgente a conciliación en la MES. De ratificarse el incumplimiento por la vía institucional, la marca comitente quedará obligada a readecuar el precio de la e-OP de forma retroactiva y transferir la diferencia económica al taller. Si el taller persistiera en el incumplimiento salarial con sus trabajadores, la MES estará facultada a ejecutar la cuenta Escrow para liquidar los haberes de oficio de forma directa a las cuentas de los operarios.
- **Liberación de Mercadería Condicionada:** Ante la ausencia de la fianza de urgencia regulada en esta ley, la PyME o marca comitente no podrá retirar el stock del taller ni comercializar el calzado hasta tanto no se verifique el depósito efectivo de la readecuación salarial en la cuenta de clearing de la OP o se dicte el silencio administrativo por vencimiento de plazo.
- **Sanción de Exclusión de FIMCA:** Ante la reiteración de tres (3) resoluciones condenatorias firmes originadas por denuncias ex-post de una misma marca, el sindicato solicitará formalmente al Consejo Superior de la MES Federal la suspensión total o definitiva de los beneficios fiscales y arancelarios de FIMCA para dicha empresa.
- **Protección del Taller y Reasignación de Capacidad:** Si la marca comitente decide rescindir de forma persecutoria o retaliativa los contratos futuros con el tallerista damnificado, el sindicato tendrá la facultad de exigir a la MES la reasignación prioritaria de nuevas e-OP provenientes de marcas cumplidoras inscritas en la Bolsa de Trabajo, utilizando los mecanismos del algoritmo de asignación solidaria.
- **Periodo de Liquidación de Stock en Curso:** La exclusión de FIMCA no implicará la rescisión automática de las e-OP en curso. La empresa excluida deberá completar el ciclo productivo bajo estricta auditoría presencial del PTF, pero se le prohibirá la emisión de nuevas e-OP hasta la regularización total de los pasivos que motivaron la sanción.

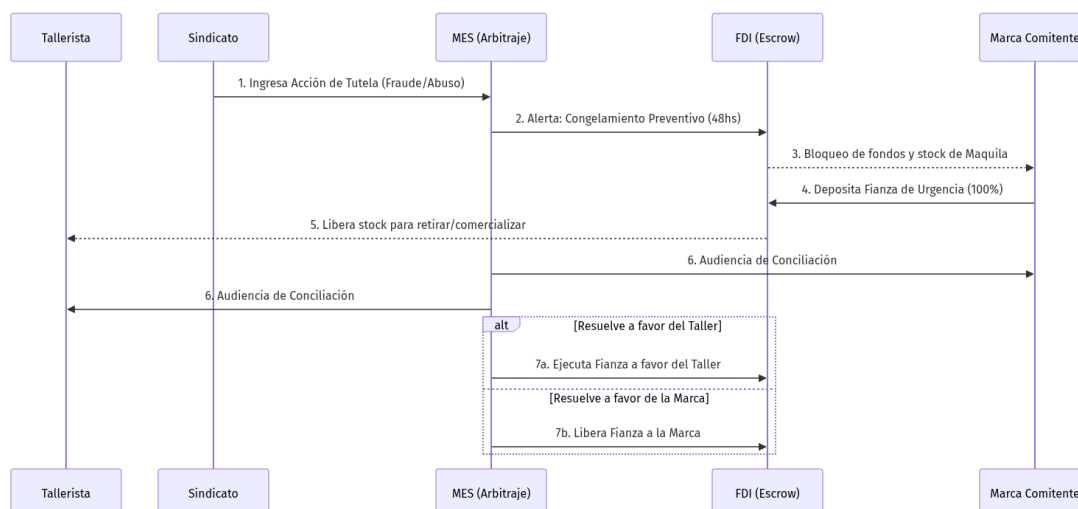


Figura 6: Acción de Tutela de Urgencia y Veto Ex-Post. Diagrama de secuencia que detalla la intervención sindical ante abusos. El mecanismo garantiza que el conflicto no frene la logística productiva de la marca, obligándola a inmovilizar una fianza líquida (Escrow) para poder retirar su mercadería mientras el Tribunal de Arbitraje resuelve la disputa de fondo.

Como socios de la formalización:

- Los sindicatos son los primeros aliados naturales del programa de PTF. Pueden proponer candidatos de entre sus afiliados con experiencia en el sector, garantizando que el primer contacto del régimen llegue desde una organización en la que el tallerista ya confía.
- Los sindicatos pueden organizar, con financiamiento del INTI y del Fondo de Asistencia Técnica, cursos de certificación de oficio vinculados a la Sub-Bolsa de Formación. El trabajador que obtiene la certificación gremial de su especialidad ingresa a la Bolsa con el distintivo de oficio certificado.
- Las federaciones sindicales de rama son convocadas formalmente a suscribir el Pacto Fiscal Productivo junto con las cámaras empresarias y las jurisdicciones provinciales y municipales, comprometiéndose a acompañar activamente la regularización de las relaciones laborales informales.

3. Principio de Libre Asociación como Garantía del Sistema

El régimen no exige a ningún tallerista, marca, comitente, cámara ni sindicato que pertenezca a una organización específica para acceder a sus beneficios. La libre asociación es un derecho, no una condición de acceso. Un tallerista que opera de forma completamente independiente accede al Monotributo Productivo, a la Bolsa de Trabajo y al FDI en las mismas condiciones que uno que es socio activo de la cámara más grande del sector. Lo que

el régimen hace con las organizaciones es potenciarlas como canales de difusión y acompañamiento, no convertirlas en porteros del sistema.

4. Protocolo de Incorporación de Nuevas Organizaciones

Toda organización civil, empresaria, gremial o sindical que desee incorporarse al régimen como aliada del proceso de formalización debe:

- Acreditar personería jurídica vigente o inscripción en el registro de organizaciones de la economía popular de la jurisdicción correspondiente.
- Declarar ante la MES local el número aproximado de socios o representados activos en la cadena de valor del sector.
- Suscribir un Acta de Adhesión al Código de Conducta del régimen, que establece la prohibición de utilizar el acceso al sistema para prácticas discriminatorias, monopólicas o de exclusión de talleristas no afiliados.

El proceso de incorporación es gratuito, no requiere aprobación discrecional de ningún funcionario y se completa en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la presentación de la documentación.

5. Centralización Normativa de Tecnología Conveniente

La confección, actualización y publicación de las Tablas de Elegibilidad de Bienes de Capital y Tecnología Conveniente supeditas al beneficio de arancel cero serán de competencia exclusiva e indelegable del **Consejo Superior de la MES Federal**, con asistencia técnica vinculante del **INTI**. Las Mesas de Enlace Sectoriales locales de carácter distrital no podrán emitir criterios de exclusión particulares ni alterar los parámetros objetivos de las tablas federales, garantizando la perfecta homogeneidad regulatoria en el territorio y evitando asimetrías competitivas entre municipios

D. La Rampa de Inclusión para Talleres No Bancarizados y el "Hito Cero"

1. El Problema de la Exclusión Inicial por Falta de Historial

Para aquellas unidades productivas informales que carecen de antecedentes en el sistema de certificación de hitos o que se encuentran completamente fuera del circuito bancario, el régimen prevé un mecanismo de inducción y acompañamiento que anula la exigencia de scoring patrimonial tradicional.

2. Protocolo del "Hito Cero" (Anticipo de Arranque Territorial)

- **Validación por Demanda:** al momento de la firma digital de la primera e-OP entre una marca comitente verificada y un tallerista ingresante, el FDI habilitará el Hito Cero.
- **Desembolso sin Historial:** el Hito Cero libera de manera automática entre un 30% y un 40% de los fondos totales presupuestados en la e-OP a la cuenta del tallerista, salvo

proyectos distinguidos con el SBD, donde el porcentaje de liberación es del 50% por incentivo a la innovación. Este desembolso está garantizado por el fondo de riesgo del FDI y la corresponsabilidad de la marca comitente contratante.

3. Apertura de la Cuenta de Clearing Técnico de Oficio

En el mismo acto en que ARCA/RENAPER procesa el alta simplificada mediante validación biométrica, el Banco Provincia (o entidad pública asociada) procederá a la apertura de oficio de una Cuenta de Clearing Técnico y Caja de Ahorro Productiva vinculada al nuevo CUIT, exenta de todo costo de mantenimiento y con blindaje legal absoluto contra embargos por pasivos de la etapa informal previa.

4. Tutoría de Inserción del Promotor Territorial (PTF)

Durante las primeras tres (3) e-OP operadas por el tallerista novato, el PTF ejercerá una función de tutoría técnica: acompañará al tallerista en la carga de datos de la OP, la interfaz de declaración de avances y el cobro digital de los tramos financieros, y realizará las actas físicas de validación que alimentarán el sistema para generar las primeras calificaciones positivas del taller.

5. Consolidación del Historial de Confianza Comunitaria

La entrega a término de los lotes de las primeras e-OP generará un récord positivo de cumplimiento dentro de la Bolsa de Trabajo. Este historial sustituirá de manera permanente al scoring financiero clásico, habilitando al tallerista —a partir de la cuarta operación exitosa— a aplicar de forma autónoma a las líneas de crédito de capitalización de la MES para la adquisición de bienes de capital y maquinaria pesada.

Una operación se considera **exitosa y completada** a todos los efectos del historial comunitario —incluyendo la acreditación de puntos en la Bolsa de Trabajo y la liberación del Hito Final— únicamente cuando se verifican de forma acumulativa: (1) la entrega física del lote auditado por el PTF; y (2) la emisión del comprobante fiscal oficial por parte del tallerista, constatada automáticamente por el sistema mediante interoperabilidad con ARCA. El FDI retiene el tramo final del pago (20%) en estado de **Cierre Fiscal Pendiente** hasta que ambas condiciones se cumplan. Esto hace que la emisión de la factura no sea una obligación formal separada, sino una parte constitutiva e ineludible del ciclo productivo: **no hay historial sin factura**.

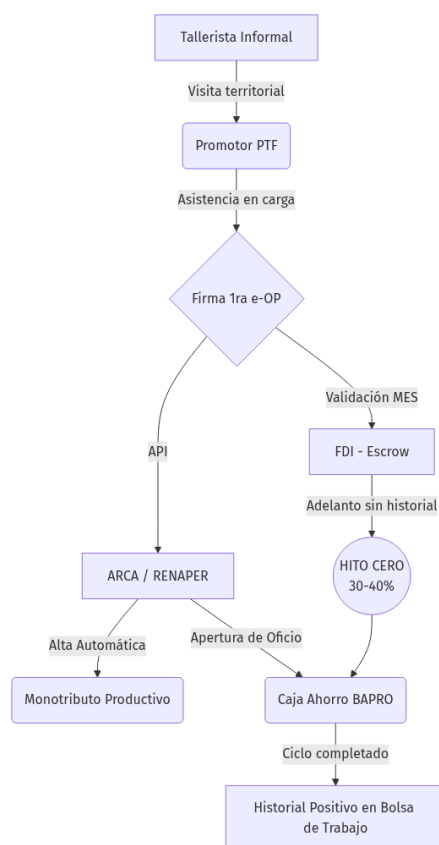


Figura 7: El Camino de la Confianza (PTF e Hito Cero). Diagrama de flujo que ilustra la rampa de inclusión financiera y fiscal. El Promotor Territorial (PTF) actúa como puente humano para que el tallerista obtenga el alta automática, la cuenta bancaria y el desembolso del Hito Cero, construyendo su primer historial crediticio comunitario.

E. Idoneidad y Elección del Promotor Territorial de Formalización (PTF)

1. Fundamento Doctrinario

Bajo las premisas de la Comunidad Organizada, la incorporación del sector informal no se ejecuta mediante la intimación burocrática o la inspección policial del Estado, sino por la vía de la persuasión basada en la conducción y el ejemplo de los pares. La idoneidad del PTF no emana de una credencial administrativa abstracta, sino de su calificación en el oficio y de su legitimidad reconocida por los propios trabajadores de las bases.

2. Requisitos Exigibles para la Elección

Para ser seleccionado por la MES local como Promotor Territorial, se establece el cumplimiento estricto de los siguientes requisitos:

- **Antigüedad en el Oficio:** acreditar un mínimo de doce (12) meses de actividad regularizada y vigente bajo el Monotributo Productivo o la SAS en la rama del calzado, cuero o indumentaria.
- **Récord Operativo:** haber completado satisfactoriamente un mínimo de tres (3) Órdenes de Producción con hitos certificados de forma positiva por la MES en el último ejercicio anual.
- **Aval Comunitario de Base:** presentar la postulación con el aval explícito y la firma de al menos cinco (5) talleristas activos inscriptos en el régimen de su zona de actuación.
- **Capacitación Técnica y Doctrinaria:** cursar y aprobar el programa obligatorio de formación técnica dictado de forma conjunta por el INTI y el Sindicato, que comprende herramientas de gestión digital, normativas de salud e higiene, y metodologías de mediación comunitaria.

3. Permanencia sujeta a Gestión

El PTF percibirá un honorario mensual equivalente a dos (2) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles financiados por los recursos de organización del FDI. Su estabilidad estará condicionada a la meta auditable de acompañar e ingresar de forma efectiva a un piso de diez (10) talleristas informales por trimestre en su radio asignado, rindiendo cuentas de forma mensual ante la Secretaría de Producción Municipal y la MES local.

F. Canal de Denuncias y Reclamos de la Comunidad Organizada

1. Objeto del Canal Tuitivo

Para salvaguardar la integridad del régimen y evitar prácticas de abuso de posición dominante por parte de marcas concentradas, extorsión burocrática por personal fiscal, corrupción o mal desempeño de los Promotores Territoriales (PTF), se institucionaliza el Canal de Denuncias de la Comunidad Organizada. Este dispositivo actuará como un fuero de protección inmediata para el eslabón más débil de la cadena de valor manufacturera.

2. Canales de Recepción y Mecanismo de Alerta

El sistema operará bajo una modalidad descentralizada, bimodal y de acceso irrestricto:

- **Canal Digital Integrado:** Módulo específico y de acceso simplificado dentro de la interfaz de la plataforma digital de registro de e-OP. Este entorno operará bajo protocolos criptográficos de software soberano y auditoría externa permanente por parte de las Universidades Públicas del Conurbano, garantizando el absoluto desacople y bloqueo de acceso a datos sensibles por parte del personal de inspección de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Permitirá la carga de alertas y evidencia digital (audios, capturas de pantalla y geolocalización) en tiempo real.

- **Buzón Físico Territorial:** Terminales de recepción de denuncias lacradas y numeradas de forma correlativa, ubicadas físicamente en las sedes de las Ventanillas Únicas de las Secretarías de Producción Municipal y en las filiales de los Sindicatos de rama adheridos (SETIA y afines), garantizando el acceso a la protección del régimen para aquellos talleristas que se encuentren en zonas de vulnerabilidad de conectividad.

3. Blindaje e Inmunidad del Tallerista Reclamante

Ante la presentación de una denuncia por imposición de precios por debajo de convenio, retención indebida de pagos en el mecanismo Escrow, solicitudes de dádivas o coimas por funcionarios públicos, o amenazas de rescisión de contratos, el sistema ejecutará las siguientes acciones de protección:

- Se activará de forma automática el protocolo de Reserva de Identidad y Protección Productiva.
- La radicación del reclamo otorgará una Inmunidad Fiscal Temporal de Oficio por un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles prorrogables, período en el cual ninguna delegación de ARCA podrá iniciar nuevas fiscalizaciones presenciales, requerimientos o clausuras sobre el taller denunciante.
- La **Mesa de Enlace Sectorial (MES)** local dispondrá de inmediato una medida cautelar de inmovilización de las e-OP activas de la marca comitente o empresa denunciada, prohibiendo el retiro de stock, la interrupción del flujo de insumos o la quita de carga de trabajo del taller afectado mientras dure la investigación, sin que esto genere en ningún caso derecho a indemnización, multa, reclamo por daños o lucro cesante por parte de la marca o empresa infractora.

Cuando la denuncia sea contra un inspector o funcionario de ARCA/AFIP por pedido de dádivas o coimas, la MES local no solo emite la Inmunidad Fiscal para el taller, sino que gatilla una **Orden de Restricción Administrativa de Emergencia:**

- **Bloqueo de Credencial y Cese de Cercanía:** Se notifica de inmediato a la delegación del organismo y a la justicia penal la suspensión preventiva de la orden de inspección firmada por ese funcionario. El inspector queda inhabilitado para ingresar al cuadrante geográfico o zona de fomento industrial donde se encuentra el taller denunciante. Se le dicta una "perimetral administrativa".

4. Plazos Duros de Resolución y Elevación

La MES local tendrá un plazo máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles desde la carga o recepción del reclamo para emitir dictamen de resolución o celebrar la correspondiente audiencia de conciliación obligatoria entre las partes.

Vencido dicho plazo sin pronunciamiento de la instancia local, la denuncia se elevará por vía de urgencia automatizada mediante el sistema al Consejo Superior de la MES Federal, el cual resolverá en sesión extraordinaria dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes. De confirmarse la infracción, el Consejo Federal aplicará de forma inmediata la sanción de quita definitiva de los beneficios fiscales y aduaneros de FIMCA a la empresa o marca infractora, además de la remisión de las actuaciones a la justicia penal de turno.

5. Penalización Inmediata al Agente Extorsionador y Responsabilidad Institucional

En caso de denuncias por extorsión burocrática o exigencia de dádivas por parte de personal de agencias de recaudación (ARCA/AFIP):

- **Gatillo de Sumario y Suspensión Informática:** La MES local comunicará en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas a la Dirección de Auditoría Interna del organismo recaudador el ID de la denuncia. El organismo estará obligado a suspender preventivamente el usuario del agente en el sistema informático central, impidiéndole firmar nuevas actas o fiscalizaciones mientras dure el proceso.
- **Cláusula de Solidaridad de Distrito (Castigo a la Delegación):** Si se acumulan más de tres (3) denuncias firmes con dictamen de la MES contra agentes de una misma delegación o Distrito Fiscal en un año calendario, la MES Federal suspenderá la ventanilla de validación cruzada con esa seccional. Esto significa que **se congelan los fondos de incentivo y jerarquización por recaudación (la famosa "cuenta de jerarquización" que cobran los empleados de AFIP) de toda esa dependencia**, forzando al director de la delegación a limpiar internamente su propia fuerza de inspectores para no perder sus plus salariales.

G. Canal de Arbitraje y Armonización de Tensiones Colectivas

1. Fundamento: La Conducción del Conflicto en la Comunidad Organizada

La doctrina enseña que las tensiones entre el Trabajo, el Capital y el Estado son inevitables en el proceso productivo. El error del liberalismo es dejar que el fuerte devore al débil en el mercado; el error de la burocracia colectivista es pretender anular las diferencias por decreto. Desde nuestra concepción, el conflicto no se esconde: se conduce. Este Canal de Arbitraje se instituye como la instancia máxima de conciliación interna de la cadena, obligando a las facciones a sentarse a negociar bajo el principio de co-dependencia forzosa.

2. Tribunal Arbitral Territorial (Instancia Local)

Ante cualquier parálisis operativa en un Nodo Regional motivada por disputas políticas entre intendencias, sindicatos o cámaras empresarias, se autoconvocará de forma inmediata el Tribunal Arbitral Territorial, integrado por:

- **Presidencia:** el representante del INTI, como autoridad técnica neutral e indiscutible de la soberanía tecnológica.
- **Vocales:** dos (2) representantes del sector privado elegidos por sorteo trimestral del padrón de la Bolsa de Trabajo (un tallerista y una marca comitente) que no tengan interés directo en el distrito en conflicto.

Este tribunal operará con un plazo perentorio de setenta y dos (72) horas hábiles para dictar una resolución de conciliación obligatoria productiva.

3. Protocolo de Blindaje ante Internas Políticas

- **Gatillo de Silencio Positivo por Bloqueo:** si el representante municipal o gremial de la MES local se negase a firmar la validación de una e-OP por motivos ajenos a los criterios técnicos del manual, el sistema de ARCA —transcurridas las 48 horas de plazo duro— dará por aprobada la OP por Silencio Administrativo Positivo. La interna partidaria pierde la capacidad de veto por omisión; la producción del tallerista no se frena por una disputa de cartel.
- **Cláusula de Suspensión de la Compensación Federal:** si un Municipio traba de forma deliberada las Habilitaciones de Oficio de 48 horas o reintroduce de facto tasas de circulación sobre los talleristas adheridos, el Consejo Superior ejecutará la Suspensión Automática de las Transferencias de Obra Pública Industrial asignadas a ese distrito.

4. Recurso de Alzada y Cláusula de Paz Social ante la MES Federal

Si la conciliación local fracasa y la tensión amenaza la continuidad del giro de la cadena en una región, las partes quedan obligadas a someterse al Recurso de Alzada ante la MES Federal (Consejo Superior):

- **Sometimiento Obligatorio:** ninguna cámara, sindicato ni municipio adherido a FIMCA podrá recurrir a la justicia ordinaria ni dictar medidas de fuerza sectoriales (paros de producción o bloqueos de stock) sin agotar previamente esta instancia.
- **Poderes de Intervención del Consejo Superior:** ante rebeldía o parálisis institucionalizada de un nodo local, la MES Federal tiene la facultad de intervenir el Nodo Regional, remover a la totalidad de los representantes políticos y gremiales locales por incumplimiento de las funciones de la Comunidad Organizada, y asumir la liquidación directa de los adelantos del FDI a través de las cuentas de clearing del Banco Provincia.

En este modelo, el actor político o sectorial que intente partidizar el hambre o el trabajo de los talleres de barrio, paga el costo operativo de quedar excluido de la gobernanza de la industria nacional.

H. Integración con el Sello de Buen Diseño Argentino (SBD)

1. El Diseño Nacional como Factor de Valor Agregado

La reconstrucción industrial de la cadena no se agota en la escala cuantitativa de la producción; se sostiene en la calidad, la identidad cultural y la innovación de su matriz. Para evitar que la Bolsa de Trabajo Sectorial se traduzca en una competencia bajista por precio que precarice indirectamente al tallerista, el régimen incorpora al Sello de Buen Diseño Argentino (SBD) como el estándar oficial de distinción técnica y estética de la cadena.

2. Mecanismos de Incentivo al Diseño Federal

- **Insignia de Prioridad en la Bolsa de Trabajo:** las PyMEs de diseño, marcas comitentes y talleristas asociados cuyos productos cuenten con la distinción oficial del SBD obtendrán de forma automática una insignia de visibilidad prioritaria y destaque en el directorio público de la Bolsa de Trabajo Sectorial, unificando este beneficio con lo estipulado en las condiciones de la Sub-Bolsa de Formación
- **Gatillo de Financiamiento Preferencial:** las e-OP que involucren modelos distinguidos con el SBD accederán a un tramo de anticipo del Hito Cero incrementado hasta el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto total del servicio, financiando de forma directa la innovación conjunta con instituciones del sistema científico-tecnológico y exceptuando a dicha operación del tope general de arranque.

I. Protocolo de Mitigación de Desafíos y Fraudes Informáticos

1. Justificación del Blindaje Digital

El pasaje de un sistema de confianza analógico a una plataforma financiera basada en la tokenización de la e-OP introduce riesgos de ciberseguridad, simulación de operaciones y fraude documental. Para dar previsibilidad técnica al arco político y garantizar la transparencia del FDI, se instituye el Protocolo de Seguridad de la Información y Validación Cruzada.

2. El Fraude de la "Simulación de e-OP" y el Registro de Comitentes Verificados

- **Filtro de Historial de Facturación Real:** ninguna marca o PyME comitente podrá emitir una e-OP con derecho a financiamiento del FDI si no se encuentra inscrita en el Registro de Marcas Comitentes Homologadas de la MES. El sistema cruzará de forma automatizada mediante API con ARCA que la empresa demuestre un historial de facturación real y regular en los doce (12) meses anteriores, acorde al volumen de producción que intenta encargar.
- **Topes Operativos de Arranque:** las marcas o comitentes de reciente constitución que no cuenten con historial de facturación consolidado tendrán un tope técnico duro en el volumen de e-OP financiables simultáneamente, el cual no podrá superar el equivalente

a dos (2) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles por hito, hasta tanto completen con éxito sus primeras tres (3) certificaciones físicas de producción en territorio.

3. Trazabilidad Tecnológica y Firmas Digitales Descentralizadas

Cada hito productivo declarado por el tallerista mediante la aplicación móvil contendrá metadatos inviolables de georreferenciación y validación biométrica a través del RENAPER. El sistema registrará la firma digital de la MES local en una arquitectura de datos transparente y auditable en tiempo real por todos los miembros del Consejo Superior, garantizando la absoluta inalterabilidad de la e-OP como activo seguro para el descuento o factoring del fondo productivo.

4. Adecuación del Rol Bancario ante la Ley de Entidades Financieras y Basilea

- **Unidad de Cuenta Industrial (Protección ante Devaluación e Inflación):** el valor nominal de la e-OP y los tramos de adelanto del FDI se fijarán en módulos indexados vinculados de forma automatizada al Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) del INDEC o al valor de la hora del salario de convenio de la rama. Al momento del clearing técnico, el sistema liquidará el valor real actualizado, blindando al tallerista y al fondo ante fluctuaciones cambiarias bruscas durante el ciclo productivo.
- **El Banco como Pasarela Líquida (Clearing Puro):** las entidades bancarias intermediarias en ningún caso asumirán el rol de acreedores ni de evaluadores del riesgo patrimonial de la e-OP. Operarán exclusivamente como agente de clearing técnico y pasarela operativa de pagos. Quien contrata, descuenta y adelanta los fondos es el FDI de forma directa e independiente del sistema bancario regulado.
- **Blindaje Automático Ex-Post:** si un hito productivo entra en mora, la pérdida patrimonial contable es absorbida en su totalidad por el fondo de riesgo del FDI. Al no existir un crédito otorgado por el banco comercial, la calificación del tallerista en la Central de Deudores del BCRA permanece inalterada y en Situación 1 (Normal) de forma automática y por ministerio de la ley.

5. Régimen de Inmunidad y Blindaje del Stock de Maquila ante Contingencias del Comitente

En virtud del carácter tuitivo del presente régimen y de la naturaleza jurídica del contrato de maquila industrial regulado por la extensión de la Ley 25.113, se establece que las materias primas, insumos, avíos y productos semielaborados o terminados que se encuentren físicamente dentro de un taller adherido bajo una e-OP activa, constituyen **activos intangibles de afectación productiva territorial**. Queda taxativamente prohibida su ejecución, secuestro, embargo preventivo o retención judicial por parte de magistrados de la justicia ordinaria ante quiebras, concursos o pasivos comerciales o tributarios de la marca comitente. El derecho al cobro de las e-OP de los talleristas y la regularidad laboral de la

dotación gozarán de **privilegio absoluto de primer orden** por sobre cualquier acreedor hipotecario, prendario o fiscal del comitente, garantizando que el eslabón de base territorial perciba su clearing de fomento de forma inalterable.

J. De los Responsables Inscriptos Humanos y el Puente de Inclusión Fiscal

1. Diagnóstico: El Purgatorio Fiscal y las Identidades Prestadas

El régimen general actual castiga la transición del microemprendimiento hacia la mediana empresa. El tallerista o diseñador independiente que opera como Responsable Inscripto Humano asume una carga administrativa y tributaria —anticipos de Ganancias, declaraciones juradas mensuales de IVA, aportes de Autónomos crecientes— que destruye su capital de trabajo. Este estrangulamiento financiero genera dos distorsiones estructurales:

- **El Préstamo de Identidades Fiscales (CUIT Prestados):** para no saltar de categoría o para eludir embargos de la agencia de recaudación, los verdaderos productores utilizan CUITs de familiares, jubilados o terceros, asumiendo riesgos penales tributarios y atomizando artificialmente la escala real de sus talleres.
- **El Proveedor que no Factura:** el eslabón que provee servicios críticos exige el cobro en efectivo y se niega a emitir factura para no perder su condición de informal o monotributista de baja categoría. Esto impide que la PyME comitente deduzca sus costos reales, duplicando artificialmente su base imponible en Ganancias y confiscando su crédito fiscal de IVA.

2. El Puente de Transición y Cuenta de IVA Sectorial

- **La SAS como Vehículo de Neutralización Patrimonial:** se dispone un programa de reconversión gratuita y automatizada a través de la Ventanilla Única Municipal para que los Responsables Inscriptos Humanos migren su actividad hacia la figura de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). Esto escinde de forma inmediata el patrimonio personal del emprendedor (su vivienda, sus herramientas) de los riesgos fiscales de la empresa, deponiendo la necesidad de recurrir al préstamo de CUITs ajenos.
- **Segmentación de Escalas y Delimitación Anti-Fraude:** A los efectos de preservar la sustentabilidad del régimen y no desvirtuar los topes impositivos, se establece una estricta distinción de escalas concurrentes:
- **Límite para Prestadores Eventuales Individuales:** Las facturas emitidas bajo la modalidad de *Monotributo Productivo Automatizado* aplicarán de forma exclusiva a personas humanas que presten servicios manuales o artesanales de forma individual y eventual (aparadores, cortadores, costureros a destajo). Sus ingresos anuales acumulados bajo este régimen simplificado estarán estrictamente vinculados a una e-OP sectorial registrada y topados hasta el límite máximo de la **Categoría A** del Monotributo General.

Un prestador individual que supere dicho límite será inducido por el sistema hacia el Puente SAS.

- **Régimen de Escala para Unidades Productivas SAS:** Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y los talleres asociados que consoliden dotaciones de personal registrado (conforme a los límites sectoriales de hasta treinta trabajadores establecidos en esta norma) tributarán bajo el Régimen General Simplificado. Su tope de facturación anual no se registrará por las categorías del Monotributo, sino por los límites máximos definidos para la categoría de **Micro y Pequeña Empresa de la Ley MiPyME**, garantizando la absorción real de los costos de masa salarial de convenio y el volumen de las Órdenes de Producción ("e-OP") de escala corporativa.
- **Cuenta de IVA Sectorial y Diferimiento Técnico:** los Responsables Inscriptos Humanos o las SAS emergentes no liquidarán el IVA bajo el formato de vencimiento mensual indexado tradicional. El IVA se calculará y retendrá de forma automatizada y digital sobre la e-OP en el momento exacto del clearing financiero efectivo del FDI. Si la marca comitente no paga la OP, el tallerista no devenga la obligación tributaria, extirpando el drenaje de liquidez por facturas emitidas pero no cobradas.
- **Crédito Fiscal Presunto para la Absorción de la Informalidad:** se autoriza a los Responsables Inscriptos y SAS del régimen a computar un Crédito Fiscal Presunto de IVA e inclusión de costos en Ganancias equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor de la e-OP registrada, condicionado a que el servicio se preste en un taller localizado en los distritos adheridos al Proyecto FIMCA.
- **Cierre Fiscal Condicionante ('FISCAL_PENDING');** Para neutralizar de forma definitiva la distorsión del *proveedor que no factura* (diagnosticada en el punto 1 de esta sección) y garantizar la computabilidad del Crédito Fiscal Presunto del 25% y la deducción en Ganancias para el comitente, el FDI retiene el Hito Final (20%) en custodia bajo el estado de **Cierre Fiscal Pendiente**. El desembolso efectivo a favor del taller se ejecuta de manera automatizada única y exclusivamente cuando los servicios web de ARCA validan la emisión del comprobante electrónico oficial (factura de Monotributo Productivo o de SAS). De este modo, la formalización tributaria deja de ser una carga post-cobro que el productor puede eludir, transformándose en la llave operativa indispensable para percibir la totalidad de su retribución.

3. Misión de Detección y Dictamen de Transición por el PTF

- **Relevamiento Activo del "Purgatorio Fiscal":** Los Promotores Territoriales de Formalización (PTF) tendrán la misión explícita de identificar en su radio de actuación territorial a aquellos talleristas, aparadores artesanales y micro-diseñadores humanos que se encuentren bajo la figura de Responsable Inscripto o que utilicen identidades fiscales prestadas debido al estrangulamiento de las categorías tradicionales.

- **Facultad de Dictamen y Elevación:** El PTF, tras constatar en territorio la capacidad instalada del taller, la existencia de los bienes de capital y la viabilidad técnica de su oficio, confeccionará y elevará ante la Comisión de Crédito y Riesgo de la **Mesa de Enlace Sectorial (MES) local** un *Dictamen de Transición Asistida*. El PTF actuará en esta instancia como instructor técnico de la rampa de formalización, careciendo por sí mismo de facultades administrativas delegadas.
- **Homologación Institucional y Efectos Jurídicos Cautelares:** La Mesa de Enlace Sectorial local, en su carácter de órgano de co-gestión descentralizada del Estado con facultades públicas delegadas por la presente ley, evaluará el informe del PTF. La sola homologación de dicho dictamen mediante resolución firmada por la MES local gatillará de forma inmediata por sistema centralizado:
- La orden imperativa de **alta de oficio de la nueva Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)** en la Ventanilla Única Municipal, vinculando la Cuenta de IVA Sectorial Diferida al nuevo CUIT.
- La comunicación electrónica automatizada a **ARCA**, disponiendo la **suspensión preventiva por el término perentorio de ciento ochenta (180) días corridos de cualquier ejecución fiscal**, traba de cuentas, embargo preventivo o pedido de quiebra fundado en deudas tributarias preexistentes contra el patrimonio personal del humano regularizado. Este plazo funcionará como un paraguas de estabilidad productiva intransferible para consolidar las primeras tres (3) liquidaciones de clearing del taller.
- **Principio de No Persecución, Secreto Tuitivo y No Retroactividad:** El Dictamen de Transición Asistida elevado por el PTF y homologado por la MES tiene carácter estrictamente confidencial y de tutela productiva.
- **Prohibición de Denuncia Fiscal:** Queda taxativamente prohibido el uso de los datos relevados en territorio para iniciar fiscalizaciones retroactivas, labrar actas de infracción o cursar intimaciones de oficio por vías administrativas o judiciales respecto a deudas tributarias devengadas en la etapa informal.
- **Inmunidad por el Pasado Informal:** Consistente con el principio de irretroactividad del programa, la información contenida en el legajo tiene como único objeto habilitar el puente hacia la formalidad digitalizada, rigiendo un secreto profesional absoluto para el PTF y los miembros de la Mesa. La estructura comunitaria tiene vedada por ley cualquier función de juzgamiento, penalización o delación ante los organismos de recaudación centralizados."

K. De la Administración Estratégica del Comercio y las Unidades de Crédito Productivo ("Score Solidario")

1. Criterio de Administración Estratégica del Comercio Exterior

En consonancia con la doctrina de soberanía económica y la visión de la Comunidad Organizada, la administración del comercio exterior ejercida por el Consejo Superior de la MES Federal y ejecutada por la Secretaría de Comercio de la Nación no operará como un freno restrictivo, sino como un mecanismo de incentivo y articulación solidaria intersectorial.

2. Sistema de Unidades de Crédito Productivo (UCP) — Score Solidario

- **Mecanismo de Incentivo:** el Consejo Superior, en coordinación operativa con la Secretaría de Comercio, administrará el sistema de puntaje digital (Score Solidario) para las marcas comitentes homologadas. Aquellas empresas que utilicen sus plataformas de logística o redes de negocios internacionales para promover la exportación de productos nacionales de otros sectores acumularán Unidades de Crédito Productivo (UCP) de forma automática en el tablero digital de la MES.
- **Priorización Aduanera por Tracción Solidaria:** los UCP acumulados funcionarán como un acelerador de beneficios ante el FDI y la Aduana. Una empresa con Score Solidario elevado obtendrá: (a) prioridad absoluta y automatizada en la asignación de los cupos de Importación Temporal con arancel cero para sus propios insumos y bienes de capital; y (b) acceso preferencial y bonificado a las misiones de negocios internacionales organizadas en bloque por el Consejo Superior.
- **Objetivación del Beneficio:** este esquema trasciende la histórica discrecionalidad de escritorio de los sistemas analógicos de licencias (DJAI, SIRA). La regla de asignación de los UCP es matemática y auditable en tiempo real: la marca que más tracciona la producción nacional global, más rápido accede a los beneficios cambiarios y arancelarios del régimen para su propio sector.

3. Protocolo de Acceso al Registro de Marcas Homologadas

Para gozar de los derechos de emisión de e-OP con factoring del FDI, prioridad en Importación Temporal y acumulación de UCP, las marcas comitentes deberán tramitar su inscripción digital ante la Ventanilla Única de la Secretaría de Comercio, cumpliendo de forma concurrente con:

- **Verificación de Solvencia e Historial:** validación automatizada de antecedentes de facturación comercial real en los doce (12) meses anteriores cruzados vía API con ARCA.
- **Capitalización Integrada:** integración de la reserva de capital obligatoria equivalente al dos por ciento (2%) de su facturación anual declarada al FDI regional.

- **Compromiso Antitrust Territorial:** firma digital y adhesión explícita al Código de Conducta Comunitario, que establece la prohibición absoluta de conductas de abuso de posición dominante, fijación unilateral de precios de miseria en las e-OP y plazos de pago diferidos que vulneren la paz social del territorio manufacturero.

4. Atribuciones Orgánicas de la Secretaría de Comercio de la Nación

- **Auditoría Superior del Score:** monitorear el correcto funcionamiento de las API de integración cruzada entre ARCA y el tablero del Consejo Superior de la MES Federal para la asignación transparente y objetiva de los UCP.
- **Garantía de Acceso al Mercado Libre de Cambios (MLC) por Encadenamiento:** coordinar ante el BCRA el acceso prioritario al MLC para las marcas homologadas, limitándose estrictamente a los volúmenes de insumos y materias primas declarados en la receta de materiales (BOM) certificada por el INTI, impidiendo el desabastecimiento de la maquila local.
- **Conducción de la Diplomacia Comercial de Escala:** utilizar la estructura del servicio exterior y las representaciones diplomáticas de la Nación para traccionar las ofertas consolidadas de la Bolsa de Trabajo en mercados extranjeros, transformando la defensa de la producción nacional en una política de inserción inteligente y sistemática en el comercio global.

L. De la IA Algorética y la Conducción Tecnológica de la Cadena

1. Fundamento Doctrinario y Magisterial

En consonancia con el principio de subordinación de la técnica al hombre establecido en la doctrina nacional, y recogiendo los mandatos de la Encíclica Magnifica Humanitas y el magisterio social de S.S. Francisco, la Inteligencia Artificial (IA) se incorpora al presente régimen no como un factor de descarte laboral o concentración tecnocrática, sino como una herramienta de Planificación Algorética para la Justicia Distributiva. Su objeto es liberar al trabajador de la carga burocrática y equilibrar las asimetrías de información del mercado.

2. Aplicaciones Operativas de la IA en Planta

La arquitectura digital de la MES Federal integrará modelos de IA de código abierto y auditoría pública bajo las siguientes funciones específicas:

- **Monitoreo de Precios Justos y Alerta de Explotación:** el sistema computará las variables de insumos indexados y los pisos convencionales de rama para actuar como un auditor predictivo. Toda e-OP cuyos valores pretendan vulnerar el costo ético del trabajo será observada por el sistema, notificando en tiempo real al Sindicato y al Municipio para la activación de la auditoría posterior.

- **Optimización Solidaria de la Bolsa de Trabajo:** el algoritmo de asignación priorizará la distribución de contratos a aquellos talleres registrados que demuestren menor rotación o capacidad ociosa en el trimestre, transformando la eficiencia del código en un vehículo de estabilidad económica familiar y arraigo territorial.
- **Interfaz de Inclusión para el PTF:** los dispositivos de los PTF contarán con asistentes de lenguaje natural integrados con ARCA y las Ventanillas Únicas Municipales. Su función exclusiva será disolver la brecha digital, traduciendo de forma oral y llana las necesidades del tallerista informal en procesos de formalización, alta de SAS y costeo de e-OP, operando bajo estricto secreto tuitivo y principio de no retroactividad.

3. Supremacía de la Conducción Humana Comunitaria

Se ratifica el principio ético de que ninguna decisión vinculante, sanción, exclusión de marca o baja de un tallerista podrá ser ejecutada de manera unilateral por un sistema automatizado. La IA se define estrictamente como una herramienta consultiva y de soporte técnico. La soberanía de la conducción productiva reside de forma indelegable en los miembros humanos del Consejo Superior de la MES Federal y sus Nodos Regionales, garantizando que el corazón de la política industrial siga respondiendo a la sensibilidad de la Comunidad Organizada.

4. Detección Automatizada de Fragmentación Artificial (Talleres Espejo)

El sistema de IA Algorética del régimen auditará de forma continua los metadatos de georreferenciación, direcciones IP y códigos de validación de las transacciones de las e-OP de los Prestadores Eventuales Individuales. Ante la detección sistemática de operaciones simultáneas radicadas en una misma coordenada física que denoten la existencia de una unidad productiva centralizada bajo máscara de prestadores independientes, la plataforma suspenderá de oficio la aprobación express de las órdenes vinculadas y cursará una alerta de inspección al Promotor Territorial (PTF) y al Nodo de Tutela Laboral (Sindicato) por presunto fraude a la escala del Puente SAS y evasión del convenio colectivo de trabajo.

M. De la Competitividad de Costos, Neutralidad en Cascada y Desacople Energético

1. Objeto de Escala para Grandes Marcas Comitentes

A los fines de transformar el presente régimen en una plataforma atractiva para el gran capital comercial y las marcas líderes del mercado masivo, las disposiciones de esta sección se orientan a desarmar los costos ocultos de la intermediación informal, garantizando la neutralidad impositiva y la previsibilidad de los insumos críticos mediante la planificación comunitaria.

2. Neutralización de la Cascada Impositiva mediante la e-OP Unificada

- **Exención Intermedia de Ingresos Brutos (IIBB):** las provincias que adhieran al presente régimen dispondrán la exención total del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre todas las transacciones de compraventa de insumos, avíos, cueros, hilados y servicios de confección a façon, siempre que dichas operaciones se encuentren respaldadas por una e-OP activa en la plataforma de la MES. El tributo provincial se unificará y liquidará exclusivamente en la etapa de venta final al público por parte de la marca comitente homologada, eliminando el efecto acumulativo de la cascada fiscal.
- **Consolidación Automatizada de Crédito Fiscal:** el FDI operará como agente de retención y liquidación digital unificada. ARCA reconocerá los certificados de Crédito Fiscal Presunto emitidos por la plataforma de la MES a las marcas comitentes, garantizando la perfecta deducibilidad de los costos de taller en el Impuesto a las Ganancias y el cómputo limpio del IVA, independientemente del grado de formalización de origen del micro-proveedor de base tutorizado por el PTF.

3. Tarifa Plana Industrial Manufacturera y Doctrina de Desacople

- **Fijación de Tarifa por Costo Más Margen Justo:** se instituye la Tarifa Plana de Inyección Industrial para todos los talleres, SAS y unidades productivas registradas en la Bolsa. El precio del bloque energético consumido por las maquinarias industriales adheridas se calculará en pesos argentinos sobre la base de los costos reales de generación local determinados por la Secretaría de Energía, adicionando un margen de utilidad razonable y auditado, quedando totalmente desacoplado de las cotizaciones o commodities internacionales dolarizados.
- **Subsidio Cruzado de Renta de Recursos Naturales:** la diferencia económica entre la tarifa de mercado spot y la Tarifa Plana Industrial será absorbida y compensada de forma directa a las distribuidoras por el fondo de riesgo del FDI nacional. Este mecanismo se financiará exclusivamente mediante la reasignación de partidas de los impuestos nacionales a la energía, cargas específicas sobre la comercialización mayorista y el porcentaje de los Derechos de Exportación (retenciones) asignados al Estado Nacional sobre los sectores extractivos. Quedan expresamente exceptuadas las regalías directas percibidas por las provincias productoras en virtud del artículo 124 de la Constitución Nacional, garantizando la paz federal y la sustentabilidad del fondo
- **Incentivo por Score Solidario:** aquellas marcas comitentes que sostengan un Score Solidario elevado (UCP) en el trimestre corriente recibirán un descuento adicional de hasta el veinte por ciento (20%) en el componente energético de la e-OP asignada a sus talleres subcontratados, transfiriendo la eficiencia macroeconómica del Estado al costo final unitario del producto terminado.

N. Del Régimen de Transparencia Radical de Costos y Elección del Consumidor

1. Fundamento y Respeto a la Libertad de Pricing

En consonancia con la doctrina nacional de respeto a la libre iniciativa económica y el posicionamiento comercial de las marcas de valor agregado o alta gama, el presente régimen no intervendrá ni fijará topes de precios de venta finales al público. No obstante, basándose en los principios de la Ley de Transparencia Fiscal vigente, se instituye el Estándar de Transparencia Radical de la Cadena como un derecho de información al consumidor y un mecanismo de incentivo a la responsabilidad social empresaria.

2. El Sello QR de Trazabilidad Socioproductiva

- **Etiquetado Digital Integrado:** todo producto manufacturado bajo el paraguas del Proyecto FIMCA que acceda a los beneficios de neutralidad impositiva o arancel cero llevará incorporado de forma obligatoria un código QR inviolable en su etiqueta física o packaging.
- **Acceso a la Matriz Informativa de Costos:** al ser escaneado por el consumidor, el código redirigirá a un entorno de consulta de la plataforma digital de la MES local. El sistema mostrará, de forma gráfica, transparente y desglosada, el impacto real de los componentes en el costo final del producto:
 - Componente de Confección Territorial: el valor neto percibido por el tallerista, SAS o unidad productiva en concepto de servicio de mano de obra a fañón o maquila.
 - Componente de Materias Primas: el costo acumulado de los insumos y avíos locales o importados bajo el régimen temporario.
 - Carga Tributaria Neta: el total de impuestos, tasas y contribuciones unificadas efectivamente devengadas en la operación de clearing del FDI.
 - Margen de Comercialización y Logística: el componente bruto remanente retenido por la marca comitente en concepto de diseño, marketing, distribución y rentabilidad empresaria.

3. Programa de Adhesión Voluntaria y Estímulo por Score

- **Bono de Unidades de Crédito Productivo (UCP):** aquellas marcas comitentes homologadas que decidan adoptar de forma pública y explícita el desglose de este estándar informativo en sus canales de venta digital (E-Commerce) y locales comerciales físicos recibirán una bonificación trimestral automática del veinte por ciento (20%) en su Score Solidario gestionado ante la Secretaría de Comercio de la Nación.
- **Alineación de la Preferencia del Consumidor:** este mecanismo confía la regulación del margen de ganancia excesivo al juicio soberano del consumidor en el mercado, premiando la honestidad comercial de las marcas transparentes con prioridad en los

beneficios logísticos, cambiarios y de diplomacia comercial que administra el Consejo Superior.

O. Síntesis: La Cadena de Valor como Comunidad Organizada

El mapa de actores de este régimen no es una estructura jerárquica donde el Estado diseña y los demás obedecen. Es una red de organizaciones libres que aportan cada una lo que le es propio:

Actor	Lo que aporta	Lo que recibe
Tallerista / aparador	Capacidad productiva, oficio, trabajo real	Visibilidad en la Bolsa, acceso al FDI, historial crediticio, protección ante ejecuciones
Marca / comitente	Demanda, inversión en el FDI, diseño	Trazabilidad, proveedor verificado, acceso a FIMCA, Score Solidario
Cámara / asociación	Territorio, confianza, red de difusión	Financiamiento para digitalización, representación en la MES
Sindicato / gremio	Auditoría ex-post, certificación de oficio, garantía del trabajo digno	Protagonismo en la formalización, acceso a fondos de capacitación
Municipio	Árbitro de crédito, habilitación de oficio, compensación federal	Obra pública industrial, fondos del litio e hidrocarburos
INTI	Soberanía tecnológica, certificación técnica, presidencia del arbitraje	—
Estado (Nación/Provincia/Municipio)	Marco legal, financiamiento del FDI, infraestructura digital	Empleo registrado, recaudación genuina, desarrollo territorial

Cuando cada actor hace lo que le es propio y el Estado articula sin invadir, el pueblo se organiza libremente. Esa es la única forma de reconstrucción industrial que no depende de que cambie el gobierno.

P. Del Régimen de Abastecimiento de Materia Prima Crítica y Logística Federal Protegida Objeto de Resguardo de Insumos de la Cadena

A los fines de garantizar la sustentabilidad operativa del Proyecto FIMCA, neutralizar maniobras de desabastecimiento especulativo y asegurar la disponibilidad de materias primas e insumos críticos (cueros, hilados, caucho y avíos), se instituye el Régimen de Abastecimiento Federal Protegido, bajo la órbita de control de la MES Federal en coordinación con la Secretaría de Comercio de la Nación.

Cupo de Sostenimiento Manufacturero Obligatorio

- **Condicionabilidad de Exportación en Origen:** Se establece que los establecimientos frigoríficos y plantas curtiembres localizadas en el territorio nacional, para gozar de las prioridades de asignación de cupos aduaneros de exportación o beneficios cambiarios del

Mercado Libre de Cambios (MLC), deberán acreditar de forma trimestral ante la MES Federal el cumplimiento de un cupo obligatorio de abastecimiento interno equivalente al cuarenta por ciento (40%) de su saldo de producción física total.

- **Prioridad Absoluta a las e-OP:** Dicho cupo de materia prima deberá ofrecerse con prioridad de asignación y precio de referencia pesificado indexado al IPIM a favor de los talleres, SAS y unidades productivas que cuenten con Órdenes de Producción ("e-OP") activas y registradas en la Bolsa de Trabajo Sectorial.

Blindaje Logístico Interjurisdiccional de Tránsito A fin de asegurar la neutralidad en cascada del transporte de insumos hacia el Conurbano Bonaerense y resguardar la fluidez federal de la cadena productiva:

- **Inmunidad de Tránsito de Materia Prima:** Las cargas de cuero, telas e insumos intermedios que circulen por rutas nacionales o provinciales con destino a los nodos de confección adheridos, y que se encuentren respaldadas por el código de registro único de una e-OP activa, gozarán de inmunidad absoluta respecto a tasas de abasto, circulación, pesaje o inspecciones fiscales locales de carácter obstructivo por parte de las jurisdicciones intermedias.
- **Subsidio de Combustible Logístico Territorial:** El Fondo de Sustentabilidad Central del FDI reconocerá a las unidades de transporte registradas y afectadas a la logística de las e-OP un crédito presunto de compensación sobre el componente de combustibles e hidrocarburos líquidos, financiado mediante la afectación específica de los Derechos de Exportación mineros y energéticos establecida en esta ley, garantizando la perfecta competitividad del costo de flete en el territorio.